

REGLAS DE ULPIANO — RELATIONES

REGLAS DE ULPIANO.—Vid. TITULI EX CORPORE ULPIANI.

REGNUM.—Reino, imperio.

REGULA.—Denominánse desde el s. II a. de C. las reglas jurídicas más o menos amplias deducidas de una ley o por un jurista y que ofrecen soluciones para un cierto número de cuestiones. (D. 50, 17.)

REGULA CATONIANA.—Regla catoniana; regla jurídica formulada por M. Porcio Catón (muerto en el año 153 antes de Jesucristo) en virtud de la cual se estimaba que los legados que hubieran sido ineficaces de morir el testador en el momento de su constitución, por defecto de forma o por cualquier otra causa, permanecerían siendo carentes de valor, aun cuando el testador falleciese con posterioridad y en el intervalo los obstáculos que se oponían a su validez hubiesen desaparecido. (G. 2, 244. D. 34, 7. D. 30, 41, 2.)

REGULAE.—Tipo elemental de obras jurídicas, generalmente destinadas a fines didácticos y redactadas en forma de reglas comprensivas del derecho vigente.

REGULAE IURIS.—Reglas jurídicas, ideas o principios jurídicos fundamentales. (D. 50, 17.) Vid. REGULA.

REGULAE ULPIANI.—Reglas de Ulpiano. Vid. TITULI EX CORPORE ULPIANI.

REGUM COMMENTARII.—Actas en que se anotaban documentos oficiales, cartas, privilegios, constituciones, decisiones, etc.

REIVINDICATIO.—Acción real que corresponde al titular del derecho de propiedad en defensa de su derecho frente a todo violador o desconocedor del mismo. En el procedimiento de las *legis actiones*: afirmación solemne formulada por el demandante en el curso del ejercicio de la *legis actio per sacramento in rem*. Bajo las formas procesales de los procedimientos *per formulam* y extraordinario o *cognitorio oficial* supone el ejercicio de una acción real concedida en favor del propietario para la restitución de la cosa objeto de su derecho real, la *actio reivindicatoria*. (D. 6, 1. C. 3. 32.) Vid. ACTIO REIVINDICATORIA.

REIVINDICATIO ADIECTA CAUSA.—Vid. VINDICATIO ADIECTA CAUSA.

REIVINDICATIO CADUCORUM.—Vid. VINDICATIO CADUCORUM.

REIVINDICATIO INCERTAE PARTIS.—Vid. VINDICATIO INCERTAE PARTIS.

REIVINDICATIO UTILIS.—Vid. VINDICATIO UTILIS.

RELATIONES.—Consultas, preguntas elevadas por los jueces al emperador y a las que éste contestaba por *epistulae*.

RELEGATIO — REMANCIPATIO DEDUCTO

También se les denominaba *consultationes, suggestiones*. (D. 49, 1. C. 7, 61.)

RELEGATIO.—Pena de destierro distinta de la *deportatio* y del *exilium*, tanto por el trato dado al condenado como por la repercusión jurídica que tiene para el mismo. Es uno de los *supplicia minima*. (Paul. 5, 17, 2. D. 48, 19, 4. D. 48, 22, 7.) Vid. SUPPLICIUM.

RELEGATIO DOTIS.—Legado de la dote dispuesto en favor de la mujer por el marido en su testamento, cuyo alcance es el mismo del que la mujer había de obtener ejercitando la *actio rei uxoriae*, si bien supone una mayor rapidez en la consecución de los bienes que la integran. (D. 23, 5, 8. D. 31, 41. 48. D. 32, 95.) Vid. DOS. LEGATUM.

RELIGIO.—Religión; en ocasiones causa modificativa de la capacidad de obrar.

RELIQUUS.—Lo que resta, remanente. (G. 4, 56, 61. 174. D. 23, 4, 23. D. 50, 1, 24.)

RELOCATIO TACITA.—Arrendamiento continuado después de haber expirado el plazo de su validez por tácito consentimiento; constituye un nuevo contrato. (D. 19, 2, 13, 10.) Vid. LOCATIO CONDUCTIO.

REM DUCI VEL FERRE.—Orden dada por el magistrado poniendo en posesión de la cosa reivindicada al demandante en el supuesto de que el demandado no contradiga su pretensión y después de haberse ejercitado la *actio ad exhibendum*.

REMANCIPARE.—Acción de remancipar una persona *alieni iuris* o una cosa. Vid. REMANCIPATIO.

REMANCIPATIO.—Expediente al que se acude con finalidades diversas y consistente en una nueva *mancipatio* llevada a cabo por quien había recibido con anterioridad la persona *alieni iuris* o la cosa *mancipi* objeto de la nueva mancipación, a fin de que liberándola de su potestad pase nuevamente al que la recibe, si bien con alguna variación con referencia a la situación anterior, o es seguida de una posterior mancipación o manumisión. (G. 1, 115. 118. 137. 140. 172. 195.) Vid. REMANCIPATIO DEDUCTA SERVITUTE. REMANCIPATIO PATRI. MANCIPATIO.

REMANCIPATIO DEDUCTA SERVITUTE.—Forma de constitución del derecho real de servidumbre, mediante una *mancipatio* en la cual el mancipante deduce en su favor el derecho a servirse de la cosa que mancipa como titular de un derecho de servidumbre sobre ella. (Vat. fr. 51.) Vid. SERVITUS. REMANCIPATIO.

REMANCIPATIO DEDUCTO USU FRUCTU.—Forma de constitución del derecho real o servidumbre personal de usufructo. Vid. REMANCIPATIO DEDUCTA SERVITUTE. USUSFRUCTUS.

REMANCIPATIO PATRI — REPLICATIO

REMANCIPATIO PATRI.—Mancipación realizada por una tercera persona a quien el padre de familia había mancipado, con anterioridad un *alieni iuris*, con un pacto de fiducia, transfiriendo de nuevo el descendiente al padre de familia, a fin de lograr su emancipación posterior. Vid. EMANCIPATIO. REMANCIPATIO.

REMISION DE DEUDA.—Vid. ACCEPTILATIO. PACTUM DE PETENDO.

REMISSIO.—Remisión. (D. 43, 25.)

REMISSIO MERCEDIS.—Institución introducida por rescriptos imperiales con ocasión de los arrendamientos de fincas rústicas, y en cuya virtud en los años de malas cosechas, debe el arrendador otorgar al colono una cierta rebaja de la renta, a reserva de que éste le reintegre en los años buenos. (D. 19, 2, 33. C. 4, 65, 19.)

REMISSIO NUNTIATIONIS.—Remisión concedida por el pretor con ocasión del ejercicio de la *operis novi nuntiatio*, de la prohibición de continuar las obras comenzadas hasta la terminación del litigio, como es normal. Vid. OPERIS NOVI NUNTIATIO.

REMISSIO PIGNORIS.—Remisión de la prenda. (C. 8, 25.) Vid. PIGNUS.

REMMIA.—Vid. LEX REMMIA.

RENUNTIATIO.—Publicación, acto de dar a conocer una nueva ley. También, renuncia del negocio jurídico llevado a cabo. (D. 17, 2, 63, 10. D. 24, 2, 2.)

REPARATIO TEMPORUM.—Concesión hecha por el magistrado en el procedimiento extraordinario a la parte que debe comparecer en juicio, a fin de no estimarla decaída en su derecho por la expiración del plazo de cuatro meses que se le había concedido en la *litis denuntiatio*, el cual se estima nuevamente en vigor. Vid. LITIS DENUNTIATIO. DIES LEGITIMUS.

REPETUNDAE.—Peculado, delito cometido por los magistrados romanos que recibían o se apoderaban de bienes y dineros de las personas sobre las que tenían jurisdicción o de los territorios provinciales en que ejercían su magistratura, y que, en virtud de numerosas leyes prohibitivas y sancionadoras, debían reintegrar a las víctimas, las cuales estaban amparadas por acciones en repetición. (D. 48, 11, D. 3, 6, 1. C. 9, 27.) Vid. LEX ACILIA REPETUNDARUM. LEX CALPURNIA REPETUNDARUM. LEX IULIA REPETUNDARUM.

REPLICARE.—Acción de replicar. Vid. REPLICATIO.

REPLICATIO.—Réplica, parte excepcional en la fórmula inserta a continuación de la *exceptio* a instancias del demandante para desvirtuar la afirmación contenida en la *exceptio* presentada por el demandado. En el procedimiento ex-

REPLICATIO — REPRESENTACION IMPERFECTA

traordinario es la alegación realizada por el demandante a continuación de la declaración del demandado formulando sus excepciones a la demanda, contradiciéndolas; es como la excepción. (G. 4, 126, 127. I. 4, 14. I. 4, 14, 1-3. D. 44, 1, 22.) Vid. EXCEPTIO. PARTES FORMULAE.

REPLICATIO DOLI.—Réplica en la que se alega haber obrado en virtud de dolo; constituye un medio de defensa pretorio. Vid. REPLICATIO. DOLUS.

REPLICATIO LEGIS CINCIAE.—Réplica basada en los preceptos de la *lex Cincia* y que se alegaba frente al demandado que exceptioaba que la cosa donada, cuya restitución se reclama, le había sido entregada. Es una réplica a la *exceptio rei donatae et traditae*. (D. 20, 6, 11.) Vid. REPLICATIO.

REPLICATIO REI VENDITAE ET TRADITAE.—Réplica de haber sido la cosa vendida y entregada que formula, por ejemplo, quien ejercita la *actio publiciana* frente al propietario que alega y ejercita la *exceptio dominii*, con lo que se paraliza ésta. Vid. REPLICATIO.

REPLICATIONES.—Vid. REPLICATIO.

REPOSICION.—Vid. RESTITUTIO IN INTEGRUM.

REPRESENTACION.—Actuación de una persona por otra en la esfera de las relaciones jurídicas. En el derecho romano la representación fue con dificultad reconocida cuando influencias extrañas al *ius civile* fueron decisivas sobre éste, aferrado al criterio tradicional de oposición a la misma, difícil de encajar, de otra parte, en el ámbito de un ordenamiento jurídico y de un sistema contractual formalista y solemne. Mediante la representación, el representante emite una declaración de voluntad como propia o acepta la dirigida a otro como si lo fuera a él, produciéndose los efectos jurídicos con la persona representada. En la esfera procesal sólo se admitió originariamente en los supuestos, *pro tutela* (el tutor actuando por el pupilo), *pro libertate* (el *adsertor* representando al esclavo en la *causae liberalis*), *ex lege Hostilia* (en el caso de que una persona ausente en misión del Estado sufriese un hurto) y *pro populo* (ejercitando una acción popular). De la representación pueden distinguirse distintos tipos y modalidades: representación voluntaria o necesaria, representación directa o indirecta, mediata o inmediata, representación procesal, etc. (G. 2, 95. Paul. 5, 2, 2.) Vid. PROCURATOR. COGNITOR.

REPRESENTACION DIRECTA.—Vid. REPRESENTACION PERFECTA.

REPRESENTACION IMPERFECTA.—Representación en que los efectos de la declaración de voluntad o de la actuación del representante se producen en favor o en contra del mismo, por lo que se precisan nuevos actos jurídicos para que los referidos efectos pasen al representado. También se le

REPRESENTACION INDIRECTA — REPROMISSIO

denomina representación indirecta o mediata. Vid. REPRESENTACION.

REPRESENTACION INDIRECTA.—Vid. REPRESENTACION IMPERFECTA.

REPRESENTACION INMEDIATA.—Vid. REPRESENTACION PERFECTA.

REPRESENTACION JUDICIAL.—Vid. REPRESENTACION PROCESAL.

REPRESENTACION MEDIATA.—Vid. REPRESENTACION IMPERFECTA.

REPRESENTACION LEGAL.—Representación concedida por la ley a determinadas personas de otras que por su edad o situación mental están incapacitadas de actuar por sí o de las personas sociales mismas y han de hacerlo por medio de tales representantes. También se le llama representación necesaria. Vid. REPRESENTACION.

REPRESENTACION NECESARIA.—Vid. REPRESENTACION LEGAL.

REPRESENTACION PERFECTA.—Representación en la que los actos o declaraciones de voluntad realizados por el representante producen sus efectos directamente en relación a la persona del representado. También se le denomina representación directa o inmediata. Vid. REPRESENTACION.

REPRESENTACION PROCESAL.—Representación de las partes que intervienen en un proceso, difícilmente reconocida en un principio y admitida conforme evolucionaba el derecho romano. Vid. REPRESENTACION. COGNITOR. PROCURATOR.

REPRESENTACION VOLUNTARIA.—Representación concertada por un acto de voluntad del representado en favor del representante, de conformidad con el cual aquél procederá en lo sucesivo en nombre de éste. Puede ser perfecta e imperfecta. Vid. REPRESENTACION. REPRESENTACION PERFECTA. REPRESENTACION IMPERFECTA.

REPROMISSIO.—Promesa llevada a cabo por medio de una *sponsio*, *stipulatio*, garantizando con una suma equivalente a la deuda o interés discutido un determinado comportamiento o actuación. (G. 4, 13. 94. 171. D. 50, 16, 61.)

REPROMISSIO NUDA.—*Repromissio* no acompañada de una garantía por intervención de cauciones o fiadores. (D. 41, 1, 1.) Vid. REPROMISSIO. SATISDATIO.

REPROMISSIO SECUNDUM MANCIPIUM.—Promesa derivada de una *stipulatio* aneja a una *mancipatio*, de la cual se deriva para el promitente la obligación de garantizar de la evicción de la cosa con igual alcance que para el vendedor se deriva de la *mancipatio*. Vid. MANCIPIATIO.

REPUBLICA — RES COMMUNES

REPUBLICA.—Forma de gobierno instaurada en Roma tras la desaparición de la monarquía originaria en el año 509 antes de Jesucristo y que subsiste hasta la instauración del principado por Augusto, año 27 antes de Jesucristo, durante la cual Roma da fin a toda su expansión y en la que son pilares fundamentales las magistraturas, el senado y el pueblo, agrupado en asambleas o comicios. Sobre las causas de su instauración existe disparidad de criterios entre los autores.

REPUDIARE.—Repudiar o renunciar de una manera voluntaria y expresa a una herencia, legado o fideicomiso, o a la posesión de determinados bienes. (Paul. 4, 4. D. 19, 1, 2. D. 24, 3, 58. D. 30, 7, 38, 101. D. 29, 2, 18. D. 50, 17, 51, 174. C. 6, 19. C. 6, 42, 26. C. 6, 31.) Vid. REPUDIUM. REPU-DIATIO.

REPUDIUM.—Repudio, declaración unilateral de disolución del matrimonio, acompañada de la separación real de los cónyuges; forma de terminación del matrimonio romano. También, la notificación de tal deseo e igualmente la ruptura del vínculo esponsalicio por uno de los esposos. (G. 1, 137. D. 24, 2. D. 50, 16, 101, 191. C. 5, 17.) Vid. DIVORTIUM.

RERUM ACTUS.—Términos o plazos legales.

RES.—Cosa. En sentido estricto, primero que prevalece en el derecho romano, objetos materiales perceptibles por los sentidos y sobre los que pueden recaer derechos. En sentido amplio, y como lo consideraron los juristas clásicos, todo lo que tiene existencia tanto física como jurídica, comprendiendo por lo tanto las cosas materiales y las que tienen sólo existencia jurídica ideal, como una herencia, un crédito, etc. Las clasificaciones que desde el punto de vista físico, económico o de estimación jurídica de las cosas se formulan son múltiples: corporales, incorporeales; divisibles, indivisibles; muebles, inmuebles; *mancipi, nec mancipi*; fungibles, no fungibles; consumibles y no consumibles; *intra y extra commercium*; *in patrimonium* y *extra patrimonium*, etc., cada una con sus correspondientes subdivisiones. También *res* equivale a parte de cosa. (G. 2, 1. l. 2 pr., 10. l. 2, 1. D. 1, 8. D. 50, 16, 72.)

RES ACCESORIA.—Cosa que por su destino está afectada a otra a la cual sirve, sin formar parte integrante de ella, sino conservando su individualidad. Vid. RES. PARTE DE COSA.

RES AUREA.—Vid. RES QUOTIDIANAE.

RES CAPITALES.—Crimen capital.

RES CERTA.—Cosa cierta, determinada de manera que no ofrezca duda. Vid. RES.

RES COMMUNES.—Cosa *nullius humani iuris* cuya propiedad no pertenece a nadie, por estar sustraída de la propiedad particular, y su uso es común a todos los hombres, cual

RES COMMUNES — RES FUNGIBILES

el aire, el agua corriente, el mar y sus orillas, etc. (D. 1, 8, 2, 1.) Vid. RES.

RES COMMUNES OMNIUM.—Vid. RES COMMUNES.

RES CONSUMPTIBILIS.—Cosa consumible o *res quae usu minuuntur vel consumuntur*; aquellas cuyo destino es ser consumidas o enajenadas por su uso, cuales los víveres, el dinero, etc. Vid. RES.

RES CORPORALIS.—Cosa corporal; cosas con existencia material y en la que cabe agrupar todos los objetos del mundo exterior, salvo el hombre libre. Se suelen subdividir en *res mobiles* y *res soli*, muebles e inmuebles. (G. 2, 1214. I. 2, 2. D. 50, 16, 93. D. 1, 8, 1, 1.) Vid. RES. RES INCORPORALIS.

RES COTIDIANAE.—Vid. RES QUOTIDIANAE.

RES CREDITA.—Créditos nacidos de contratos reales. (D. 12, 1, 2, 2-3.)

RES DERELICTAE.—Cosa abandonada; aquellas a cuya propiedad ha renunciado su titular por un acto de abandono. Vid. DERELICTIO.

RES DIVINI IURIS.—Cosas sustraídas del comercio o de la propiedad privada por consideración al fin divino, al que se encuentran destinadas, por lo que se estiman pertenecientes a los dioses, o *res nullius*; comprenden las *res religiosae*, *res sacrae*, y por extensión, las *res sanctae*. (G. 2, 3-9. I. 2, 1.) Vid. RES.

RES ECCLESIASTICAE.—En el derecho del imperio absoluto son bienes o cosas eclesiásticos, los particulares de la Iglesia, no afectados al culto, y que en razón de su titular están sujetos a reglas especiales para su enajenación o gravamen. Vid. RES.

RES EXTRA COMMERCIIUM.—Cosas sustraídas por el orden jurídico—no por su propia naturaleza—de la posibilidad de ser objeto de propiedad o derechos privados y de formar parte de un patrimonio particular, en consecuencia. Los autores incluyen entre ellas las *res divini iuris*, *res publicae* y *res communes omnium*. Vid. RES.

RES EXTRA PATRIMONIUM.—Cosas no susceptibles de formar parte de un patrimonio, y por tanto no pueden ser objeto de la propiedad o derechos privados. Se distinguen en *res nullius humani iuris* y *res nullius divini iuris*, conforme a una terminología de los comentaristas. (G. 2, 1. D. 1, 8, 1. I. 2, 1 pr.) Vid. RES IN PATRIMONIO.

RES FACTI.—Hecho material al que el derecho presta una determinada protección, cual la posesión. (D. 49, 15, 14, 1. D. 4, 6, 12.) Vid. RES IURIS.

RES FUNGIBILES.—Vid. RES QUAE PONDERE NUMERO MENSURAVE CONSTANT.

RES FURTIVAE — RES INCORPORALIS

RES FURTIVAE.—Cosa robada; el carácter de cosas sustraídas de la propiedad de su titular permanece indeleble, razón por la que no pueden ser objeto de *usucapio* por quien las posea, bien sea el que las hurtó o bien una tercera persona posterior adquirente. (G. 2, 45, 49. l. 2, 6, 2. D. 41, 3, 33.) Vid. RES.

RES FUTURAE.—Cosa futura; cosa que no teniendo aún existencia real se espera que exista, cual una cosecha, el parto de una esclava, etc. (D. 18, 1, 8.) Vid. RES.

RES GESTAE DIVI AUGUSTI.—Documentos epigráficos redactados por Augusto en los últimos años de su vida relatando sus principales hechos. Se confeccionó con el fin de que se grabasen en lápidas de mármol colocadas en su monumento funerario, y se hicieron varias copias y traducciones, expuestas en las distintas regiones imperiales. Se conservan diversos fragmentos, conocidos con los nombres de *monumentum Apollinense*, *monumentum Antiochenum* y *monumentum Ancyrum*. Vid. MONUMENTUM ANCYRUM. MONUMENTUM APOLLINENSE. MONUMENTUM ANTIOCHENUM.

RES HABILIS.—Dícese de un objeto que es idóneo o hábil para el fin jurídico que se persigue; en la *usucapio*, por ejemplo, el objeto ha de ser hábil para que se logre adquirir mediante ella su propiedad, ha de reunir diversos requisitos. Vid. RES. RES INHABILIS.

RES HEREDITARIAE.—Cosas o bienes que constituyen o integran una herencia. Vid. HEREDITAS.

RES HOSTILES.—Cosas pertenecientes a súbditos de Estados no ligados a Roma por un tratado, en razón de lo cual a los ojos de los romanos son cosas que carecen de un propietario y, por lo tanto, susceptibles de ocupación. Generalmente, sin embargo, al ser aprehendidas pasan a ser propiedad del Estado romano, como botín de guerra. (D. 41, 1, 3 pr.) Vid. RES.

RES HUMANI IURIS.—Cosas de derecho humano o profanas en contraposición a *res divini iuris*, que se encuentran afectadas al uso de los hombres y que se subdividen en *res communes*, *res publicae*, *res universitatis* y *res privatae* o *res singulorum*. G. 2, 2. 10. l. 2, 1 pr.) Vid. RES.

RES IMMOBILES.—Inmueble; cosas inmuebles, fundos de tierra, edificios y todos los objetos incorporados de manera perpetua al suelo, los árboles y las plantas mientras estén adheridas al terreno. (Ulp. 19, 6. D. 50, 16, 211. D. 19, 1, 40. D. 41, 1, 7, 10.) Vid. RES SOLI PRAEDIA. FUNDUS. RES MOBILES.

RES INCORPORALIS.—Cosa incorporeal; cosas que carecen de existencia material perceptible por los sentidos, cual los beneficios que se obtienen de las cosas corporales. En derecho romano tienen este carácter todos los derechos, a ex-

RES INDIVIDUA — RES MOBILES

cepción del de propiedad, al que consideraron como corporal por identificación con el objeto material sobre el que recae. (G. 2, 12-14. I. 2, 2. D. 1, 8, 1, 1, 14.) Vid. RES. RES CORPORALES.

RES INDIVIDUA.—Cosa indivisible, no susceptible de división, sin que cada una de sus posibles partes conserve su finalidad económico social propia. Vid. INDIVISUS. RES.

RES IN IUDICIUM DEDUCTA.—Objeto deducido en juicio y que en el procedimiento *per formulam* ha sido concretado como aspiración del demandante en la fórmula, y que no puede ser objeto de un nuevo procedimiento. Vid. EXCEPTIO REI IN IUDICIUM DEDUCTAE.

RES IN PATRIMONIO.—Cosas susceptibles de ser objeto de la propiedad o derecho privado de una persona, y por lo tanto de ser incluidas en un patrimonio. (G. 2, 1. I. 2, 1 pr.) Vid. RES. RES EXTRA PATRIMONIUM.

RES INHABILES.—Cosas que aun siendo comerciales quedan excluidas de ser objeto de una determinada relación jurídica, por ejemplo, de la usucapción, en virtud de una disposición legal, cual las *res furtivae* o las *res in patrimonio*. (D. 18, 1, 6. I. 2, 20, 4.) Vid. RES. RES EXTRA COMMERCIIUM.

RES INVENTAE IN LITORE MARIS.—Cosas halladas en el mar o en su litoral, jurídicamente consideradas como *res nullius* y como tales susceptibles de ocupación. Vid. OCCUPATIO.

RES IUDICATA.—Cosa juzgada; cuestión o litigio planteado ante la jurisdicción o tribunal competente y zanjado definitivamente de tal manera que no puede ser de nuevo planteado en idénticos términos entre las mismas partes, pues da lugar a una excepción. (Paul. 5, 5, 1. D. 41, 1. D. 42, 1. C. 7, 52, 53.) Vid. EXCEPTIO REI IUDICATA.

RES IURIS.—Instituciones de derecho cuyas condiciones todas están reglamentadas previamente por el ordenamiento jurídico, que determina su nacimiento, condiciones de existencia y extensión. (D. 49, 15, 12, 1. 14, 1.) Vid. RES FACTI.

RES LITIGIOSA.—Cosas objeto de un proceso aún no finalizado. Vid. RES.

RES MANCIPI.—Término de una clasificación capital en derecho romano clásico, pero carente de valor en el justiniano. Son cosas mancipables las más importantes desde el punto de vista de una economía agrícola: los fundos situados en suelo itálico, los esclavos, los animales de tiro y carga (caballos, asnos, bueyes, mulos) y las servidumbres prediales rústicas. El derecho exigía para su adquisición los formalidades de la *mancipatio* o *in iure cessio*. (G. 2, 47. G. 2, 14 a sig. Ulp. 19, 1. Vat. fr. 259. C. 7, 31, 1, 15.) Vid. RES NEC MANCIPI.

RES MOBILES.—Mueble; cosas muebles, susceptibles de ser

RES NEC — RES PUBLICAE PUBLICO

trasladadas de un lugar a otro sin detrimento de su esencia y comprensiva, tanto de los seres animados capaces de moverse por sí mismos—*res se moventes*—como las inanimadas movibles por fuerza exterior a ellas, *res mobiles* propiamente dichas. (Ulp. 19, 6. D. 50, 16, 93.) Vid. RES INMOBILES. RES SOLI.

RES NEC MANCIPI.—Cosa que no admite mancipación; categoría de cosas en número ilimitado, definibles por oposición a las denominadas *res mancipi*, y que en el ámbito de la economía originaria romana, en que la diferencia se produce, representan los objetos de menor valor para la economía agrícola. Son, por exclusión, todas las cosas que no tienen la categoría de *res mancipi*. (G. 2, 14-17. Ulp. 19, 1. Vat. fr. 259.) Vid. RES MANCIPI.

RES NULLIUS.—Cosa de nadie; cosas que carecen de dueño, bien por no haberlo tenido nunca o bien por haber desaparecido la titularidad del anterior propietario. (I. 2, 1, 12.) Vid. RES.

RES NULLIUS DIVINI IURIS.—Cosa sustraída de la posibilidad de ser objeto de propiedad privada por razones de índole religiosa, estimándose pertenece a los dioses. Se distinguen tres categorías: las *res religiosae*, *res sacrae* y *res sanctae*. (D. 1, 8, 1.) Vid. RES NULLIUS HUMANI IURIS.

RES NULLIUS HUMANI IURIS.—Cosa sustraída de la posibilidad de ser objeto de propiedad privada en razón de su propia naturaleza o por razones jurídicas de orden público. Se distinguen las *res communes*, *res publicae* y *res universitates*. (D. 1, 8, 1 pr.) Vid. RES NULLIUS DIVINI IURIS.

RES OMNIUM COMMUNES.—Vid. RES COMMUNES OMNIUM.

RES PRIVATAE.—Cosas objeto de propiedad privada, integrantes del patrimonio de una persona y susceptibles de transmisión y adquisición. Se les denomina también *bona* y *pecunia*. (G. 2, 10, 11. D. 50, 16, 49. D. 43, 1, 1.) Vid. RES.

RES PUBLICAE.—Cosa pública; categoría de las *res nullius humani iuris*, no susceptibles de propiedad privada por ser su uso común a todos los hombres, pero diferenciándose de las *res communes* en que se consideran propiedad del pueblo romano. Son tales las vías pretorianas o consulares, los *flumina perennia* o corrientes de aguas que no se consumen, los puertos, etc. (G. 2, 10, 11. D. 50, 16, 15. D. 43, 1, 1. D. 43, 8, 2, 22. D. 43, 12, 1, 2, 3.) Vid. RES NULLIUS HUMANI IURIS.

RES PUBLICAE PUBLICO USUI DESTINATAE.—Cosas públicas, del derecho justiniano, destinadas al uso de todos, y por ello no susceptibles de propiedad privada, como las plazas y caminos públicos, los ríos públicos, etc. Vid. RES PUBLICAE POPULICAE.

RES PUBLICAE — RES SANCTAE

RES PUBLICAE POPULICAE.—Vid. RES PUBLICAE PUBLICO USUI DESTINATAE.

RES QVAE IN ABUSU CONTINENTUR.—Cosa inconsumible de un uso reiterado por su titular. Vid. RES QVAE USU CONSUMITUR.

RES QVAE PONDERE NUMERO MENSURAVE CONSTANT.—Cosa fungible, según denominación moderna. Aquellas que en las relaciones comerciales no suelen ser apreciadas por unidades, sino en cantidad dentro de su género, al peso o por número o medida, cual los cereales, el dinero, etcétera. Los romanos les llamaron también genéricas, *genus*. Vid. RES. RES QVAE USU CONSUMUNTUR.

RES QVAE USU CONSUMUNTUR.—Cosa consumible; cosas cuyo uso trae aparejado un consumo, extinción o enajenación, como el dinero, el vino, el trigo, etc. Categoría de cosas que se opone a la *res quae in abusu continentur*. (I. 2, 4, 2 D. 7, 1, 15, 4.) Vid. RES.

RES QUOTIDIANAE.—Obra atribuida al jurista Gayo, de carácter elemental y en la que se insertan nuevas doctrinas en sustitución de las anteriormente mantenidas sobre puntos de derecho privado y que sirvió como base para algunos títulos de las *Institutiones* y *Digesta* justinianeas. También se le denomina *libri aureorum*. Vid. GAIUS.

RES RELIGIOSAE.—Cosas religiosas; categoría de las *res nullius divini iuris*, y como tales sustraídas de la posibilidad de ser objeto de propiedad privada por estar consagradas a los dioses inferiores o *manes*, cual las sepulturas mientras está depositado el cadáver. En derecho justiniano, en virtud de las ideas cristianas, es otra fundamentación la que impone el respeto a los muertos. (G. 2, 4. 6. I. 2, 1, 1. D. 1, 8, 5. C. 3, 44, 2.) Vid. RES NULLIUS DIVINI IURIS.

RES SACRAE.—Cosa sagrada; categoría de las *res nullius divini iuris*, y como tales sustraídas de la posibilidad de ser objeto de la propiedad privada por estar consagradas a los dioses superiores por una ley, un senadoconsulto o una constitución en la época pagana, y durante el derecho cristianizado, las iglesias, vasos y objetos afectados al culto tras su consagración por los obispos. Pierden tal carácter cuando se les hace nuevamente profanas por una ceremonia religiosa idónea. (G. 2, 4. 5. I. 2, 1, 8. D. 48, 6, 3. N. 120, c. 10.) Vid. RES NULLIUS DIVINI IURIS.

RES SANCTAE.—Cosa santa; categoría de las *res nullius divini iuris* por extensión, sustraídas de la posibilidad de ser objeto de propiedad privada en razón de una especial protección manifestada en la época pagana por ceremonias realizadas por los augures; tales son las puertas de las ciudades y las murallas, que si bien no estaban consagradas acarreaban la pena capital contra sus violadores. (G. 2, 8. I. 2, 1, 10. D. 1, 8, 1.) Vid. RES NULLIUS DIVINI IURIS.

RES SE MOVENTES — RESCRIPTA DUO

RES SE MOVENTES.—Cosas semovientes, cosas muebles animadas capaces de trasladarse de un lugar a otro por sí mismas, como los esclavos o los animales. Vid. RES MOBILES.

RES SINE DOMINO.—Cosas que carecen de dueño. Vid. RES NULLIUS. RES HOSTILES. RES DERELICTAE.

RES SOLI.—Cosas inmuebles, no susceptibles de trasladarse de un lugar a otro, cual el suelo y las cosas a él incorporadas, edificios y plantas. (D. 19, 1, 40. D. 41, 1, 7, 10.) Vid. RES IMMOBILES.

RES UNIVERSITATUM.—Cosas *nullius humani iuris*, sustraídas como tales de la propiedad particular y pertenecientes a ciudades y corporaciones, cual el teatro, los baños públicos, y que pueden ser usadas por todos los miembros de la misma. (I. 2, 1, 6. D. 50, 16, 15.) Vid. RES NULLIUS HUMANI IURIS.

RES UXORIAE.—Bienes adquiridos por el marido por razón del matrimonio, bien en concepto de dote, bien procedentes de la *manus* adquirida sobre la mujer, los cuales revertirán a ésta a la disolución del matrimonio. Vid. ACTIO REI UXORIAE.

RES VI POSSESSAE.—Cosas sustraídas de la posesión de su anterior poseedor por un acto de violencia, y que indeleblemente se encuentran afectadas por tal vicio de defectuosa posesión que las hace inhábiles para la usucapión en tanto no sea purgado su defecto por su reintegración al titular desposeído. (G. 2, 45. 49.) Vid. RES. POSSESSIO.

RESARCIRE.—Resarcir, reparar el daño causado o el detrimento o perjuicio ocasionado. (I. 4, 8, 3. D. 19, 1, 42. D. 50, 4, 18, 26.)

RECINDERE.—Rescindir, abrogar, destruir o anular una ley, un negocio jurídico o una sentencia. (G. 1, 46. D. 35, 1, 64. D. 18, 5. D. 49, 8. C. 4, 44.) Vid. LAESSIO ENORMIS.

RESCISSIO ACTORUM.—Consecuencia de la *dammatio memoriae*, que no significaba una derogación pura y simple de las constituciones o disposiciones dictadas por el emperador anterior afectado por aquélla.

RESCRIPTA.—Tipo o modalidad de constituciones imperiales, con fuerza legal, en las que el emperador emitía su opinión sobre puntos jurídicos controvertidos a petición de las partes interesadas en su solución o de los jueces que habían de conocer del litigio; según la forma en que efectuaba la contestación, se denominaban *epistulae* o *subscriptions*. (C. 1, 23.) Vid. EPISTULAE. SUBSCRIPTIONES. CONSTITUTIO PRINCIPIS.

RESCRIPTA DUO IMPERATORIS IGNOTI.—Fragmentos de dos rescriptos dirigidos al magistrado encargado de conocer una controversia judicial, pertenecientes al siglo V después

RESRIPTA — RESCRIPTUM GORDIANI

de Jesucristo y hallados en papiros descubiertos a mediados del siglo XIX en el Egipto superior (Tebaida) y conservados en París y Leiden. (Haenel, *Corpus legum*, 281.)

RESRIPTA PRINCIPUM.—Vid. RESCRIPTA.

RESCRIPTUM.—Vid. RESCRIPTA.

RESCRIPTUM ALEXANDRI SEVERI AD BITHYNIES DE APPELLATIONE.—Rescripto del emperador Alejandro Severo sobre apelaciones dirigido a los habitantes de Bitinia. (P. Oxy., XVII, 2104.)

RESCRIPTUM ANTONINI PII AD SMYRNAEOS.—Rescripto del año 139 d. de C., de Antonino Pío, por el que se autoriza a los habitantes de Esmirna, tal como se encuentra en una inscripción sobre mármol descubierta en esta ciudad, a copiar un decreto de Adriano, que les concernía. (C. I. L., III, 411. C. I. Gr. 3.575. Gir. 197.) Vid. RESCRIPTUM.

RESCRIPTUM COMMODI DE SALTU BURUNITANO.—Vid. DECRETUM COMMODI DE SALTU BURUNITANO.

RESCRIPTUM CONSTANTINI ET COSTANTII.—Rescripto del año 331 d. de C. de los emperadores Constantino y Constante, dirigido a los decuriones de la ciudad de Orcisto, confirmando la restitución de su autonomía municipal y señalándoles las consecuencias fiscales o tributarias. Se encuentra agregado al *Rescriptum ad Ablabium*. Vid. RESCRIPTUM CONSTANTINI ET FILIORUM AD ABLABIIUM PRAETORIO PRAEFECTUM.

RESCRIPTUM CONSTANTINI ET FILIORUM AD ABLABIIUM PRAETORIO PRAEFECTUM.—Rescripto del emperador Constantino y su hijo, en 323-326 d. de C., concediendo a Orcistos la condición de *civitas*. Su texto se inserta, conjuntamente con la instancia de los habitantes de la ciudad y la carta del prefecto del pretorio Ablabium, que comunica la resolución del emperador, en una placa descubierta cerca de la referida ciudad, en Frigia. (C. I. L., III, 352.)

RESCRIPTUM DIOCLETIANI DE LITIBUS DESTITUTIS.—Rescripto atribuido al emperador Diocleciano, hacia el año 293 ó 294 d. de C., conservado en un papiro y referente a la renuncia a la acusación, sanciones por calumnia y por el delito de falsificación de los rescriptos imperiales. (D. 5, 1, 10. C. I. Gr., III, 4892. Ins. gr. ad res rom. pert., 1, 1291.)

RESCRIPTUM DOMITIANI DE INMUNITATIBUS MEDICORUM.—Rescripto del emperador Domiciano sobre la organización de la enseñanza de la medicina, régimen de inmunidades y sanciones contra los abusos. Completa un edicto del emperador Vespasiano. Vid. EDICTUM VESPASIANI DE INMUNITATIBUS MEDICORUM.

RESCRIPTUM GORDIANI AD SCAPTOPARENOS.—Rescripto de Gordiano, del 238 d. de C., a los *Scaptopareni*, en Tracia, en contestación a una instancia dirigida por el soldado

RESCRIPTUM GORDIANI — RESERVA MENTAL

Pirro, en representación de los mismos, sobre exacciones de los soldados que atraviesan los campos del *vicus*. Se ordenaba la vuelta de la instancia al *praeses* de la provincia para su informe. Fue encontrado en una placa descubierta en Bulgaria y publicado en 1890. (C. I. L., III, supl. 12.336. Gir. 205.)

RESCRIPTUM GORDIANI DE LIBERORUM PROFESSIONE.—Rescripto de Gordiano, del 239 d. de C., inserto en un papiro, estableciendo que no afecta a la legitimidad la *profectio* defectuosa y que el que ésta sea realizada no hace entrar al hijo en una familia extraña. (P. Tebt. II. 285.)

RESCRIPTUM HADRIANI AD APOLLONIDEM.—Rescripto de Adriano, probablemente entre los años 123-128 después de Jesucristo, con referencia a cuestiones de posesión y propiedad. Inserto en un papiro. (P. Tebt., II, 287.)

RESCRIPTUM HADRIANI DE DIADICO SECTAE EPICURI NOMINANDO.—Rescripto de Adriano, del 121 d. de C., dando normas para la designación del sucesor en el colegio de Epicuro, conforme a una disposición testamentaria. Se inserta en una inscripción hallada en Atenas. (C. I. L., III, 2 supl. 12.283 y 14.203. Gir. 196.)

RESCRIPTUM HADRIANI DE POSSESSIONIS CONTROVERSIA(?).—Rescripto del emperador Adriano sobre controversias en materia de posesión, notable por la forma pedagógica y patriarcal en que se halla redactado. (P. Tebt. II, 286.)

RESCRIPTUM SEVERI ET CARACALLAE DE ALIENATIONE IN FRAUDEM CREDITORUM.—Rescripto de los emperadores Severo y Caracalla, referente a las enajenaciones efectuadas en fraude de los acreedores. (P. London. III. 1157.)

RESCRIPTUM SEVERI ET CARACALLAE DE PRAESCRIPTIONE LONGI TEMPORIS.—Rescripto de los emperadores Severo y Caracalla, del año 199 d. de C., referente a la prescripción de diez o veinte años, en relación a los poseedores de los fundos provinciales. Existe otro rescripto de los emperadores del año 200 sobre la misma materia de algunos años después. Ambos rescriptos se encuentran recogidos en sendos papiros. (Gir. 201. B. G. U., I, 267.)

RESCRIPTUM SEVERI DE CESSIONE BONORUM.—Rescripto del emperador Severo, año 200 d. de C., conservado fragmentariamente, sobre la *cessio bonorum*. (B. G. U., II, 473.)

RESCRIPTUM SEVERI ET CARACALLAE DE TRANSACTIONIBUS.—Rescriptos del año 200 d. de C., de los emperadores Severo y Caracalla, sobre transacciones; de los que se conservan algunos fragmentos papirológicos. (P. Amherst., II, 63.)

RESERVA MENTAL.—Vicio que puede afectar a la voluntad de una de las partes que intervienen en un negocio jurídico y que consiste en una disconformidad voluntaria entre

RESIDUUS — RESTIPULATIO TERTIAE

la voluntad interna y la manifestada; en substancia es una simulación unilateral. Vid. DECLARACION DE VOLUNTAD.

RESIDUUS.—Residuo, restante, lo que resta o queda.

RESIDUUM LEGATUM.—Vid. LEGATUM RESIDUUM.

RESOLUTIO.—Resolución, suspensión o anulación de un acto o negocio jurídico. (D. 41, 2, 13, 2.)

RESPONDERE.—Actividad de los juristas clásicos comprensiva de la emisión de respuestas a las consultas que se les formularon sobre interpretación de un negocio, el alcance de una norma, las obligaciones derivadas de un contrato, etc., y que constituían su actividad preferida. Vid. CAVERE. AGERE.

RESPONDERE PUBLICAE.—Vid. IUS PUBLICAE RESPONDENDI

RESPONSA.—Tipo de obra jurídica de los jurisconsultos romanos en la que se recogían las soluciones dadas a consultas jurídicas planteadas al autor.

RESPONSA PRUDENTIUM.—Respuestas o dictámenes emitidos por los juristas. (G. 1, 2, 7. l. 1, 2, 8.) Vid. IUS PUBLICAE RESPONDENDI. RESPONSUM. RESPONDERE.

RESPONSUM.—Respuesta o dictamen emitido por una persona versada en Derecho; en un comienzo por los miembros del Colegio sacerdotal, por ser ello prerrogativa de los mismos, designándose anualmente el encargado de evacuarlas, y, con posterioridad, las dadas por los juristas profanos sin más autoridad que la de su propio valer, hasta la concesión del llamado *ius respondendi*. Vid. IUS PUBLICAE RESPONDENDI. IURISCONSULTUS.

RESPONSUM CELSINUM.—Célebre respuesta, no exenta de brusquedad, dada por el jurista Celso con ocasión de la denominada *Quaestio Domiciana*, afirmando: «o no entiendo lo que me preguntas o es muy necia tu consulta». (D. 28. 1. 27.) Vid. QUAESTIO DOMICIANA.

RESTIPULATIO.—Estipulación por la que las partes que con anterioridad se encontraban vinculadas se obligan de una forma determinada. (G. 4, 13. 165-168. 180. D. 39, 2, 43, 2.) Vid. STIPULATIO.

RESTIPULATIO DIMIDIAE PARTIS.—*Restipulatio* por la que el demandante y el demandado se prometían a título de pena una cantidad equivalente a la mitad de lo discutido en el proceso en favor del que ganase el mismo. Vid. RESTIPULATIO.

RESTIPULATIO POENALIS.—*Restipulatio* celebrada con la finalidad de introducir una obligación subsidiaria a título de pena, cual la *restipulatio dimidiae* o *tertiaae partis*. Vid. RESTIPULATIO.

RESTIPULATIO TERTIAE PARTIS.—*Restipulatio* por la que el

RESTITUERE — RESTITUTIO IN INTEGRUM

demandante y el demandado se prometían a título de pena una cantidad equivalente a la tercera parte del valor de lo discutido en el litigio en favor del que ganase éste. Vid. *RES-TIPULATIO*.

RESTITUERE.—Reponer, restituir; acción de poner en su primer estado una cosa o situación jurídica. (D. 43, 8, 2, 35. 43. D. 50, 16, 81. C. 2. 50.) Vid. *RESTITUTIO IN INTEGRUM*.

RESTITUTIO IN INTEGRUM.—Restitución por entero, por completo. Medida jurídica consistente en la cancelación plena de los efectos o consecuencias de un hecho o negocio jurídico, restableciendo la cosa o situación en su estado anterior, como si tal hecho o negocio jurídico no se hubiera realizado. En la esfera del derecho procesal romano constituye una de las medidas que tiene a su alcance el magistrado para solucionar una cuestión en virtud de su *imperium*. La concedía por decreto, previo conocimiento de causa, estimada justa, presente el adversario o declarada su contumacia. (Paul. 1, 7. D. 4, 1. C. 2, 40-41.) Vid. *IUSTA CAUSA RESTITUTIONIS*.

RESTITUTIO IN INTEGRUM EX CAPITA.—Vid. *TRANSMISSIO CAPITA*.

RESTITUTIO IN INTEGRUM EX PERSONA DEFUNCTI.—Vid. *TRANSMISSIO EX PERSONA DEFUNCTI*.

RESTITUTIO IN INTEGRUM EX PERSONA PROPRIA.—Vid. *TRANSMISSIO EX CAPITA*.

RESTITUTIO IN INTEGRUM IN PERSONAM.—Restitución por entero concedida por el magistrado a una persona frente a la persona de su adversario. Vid. *RESTITUTIO IN INTEGRUM*.

RESTITUTIO IN INTEGRUM IN REM.—Restitución por entero concedida por el magistrado a una persona en la forma más amplia, aun frente a terceros distintos del que motiva su concesión. Vid. *RESTITUTIO IN INTEGRUM*.

RESTITUTIO IN INTEGRUM MAIORUM.—Supuestos de restitución por entero concedida a personas mayores de veinticinco años para eliminar un daño o perjuicio producido por dolo, miedo, error o ausencia. (D. 4, 6. C. 2, 51, 53.) Vid. *RESTITUTIO IN INTEGRUM*.

RESTITUTIO IN INTEGRUM MINORUM.—Restitución por entero concedida a los menores de veinticinco años contra sus propios actos, de sus tutores y curadores como protección de los posibles fraudes o lesiones que contra ellos pudieran cometerse y que no recaen bajo las prohibiciones de la ley *Plaetoria*. (D. 4, 4. C. 2, 2.) Vid. *RESTITUTIO IN INTEGRUM*. *LEX PLAETORIA DE CIRCUNSCRIPTIONE ADOLESCENTIUM*.

RESTITUTIO IN INTEGRUM OB ABSENTIAM.—Restitución por entero concedida por el magistrado con la finalidad de re-

RESTITUTIO — RETENTIONES DOTALES

parar el perjuicio o los efectos jurídicos producidos por el transcurso del tiempo durante la ausencia de la persona a quien se le concede. (D. 4, 6, 1, 1.) Vid. RESTITUTIO IN INTEGRUM.

RESTITUTIO IN INTEGRUM OB AETATEM.—Restitución por entero concedida por el magistrado en razón de la menor edad. Vid. RESTITUTIO IN INTEGRUM MINORUM.

RESTITUTIO IN INTEGRUM OB CAPITIS DEMINUTIONEM.—Restitución por entero concedida a los acreedores de una persona que ha sufrido una *capitis deminutio minima*, a fin de que no estimándola ocurrida tengan acción contra ella. (G. 3, 84. G. 4, 38. D. 4, 5.) Vid. RESTITUTIO IN INTEGRUM. CAPITIS DEMINUTIO MINIMA.

RESTITUTIO OB DOLUM.—Restitución por entero concedida en virtud de una rúbrica especial del edicto por el magistrado en razón de la existencia de dolo, y sobre cuya aparición anterior o posterior a la *actio doli* se discute, si bien parece fue lo último. (D. 4, 1, 7, 1. D. 4, 3. D. 4, 7. D. 42, 1, 33.) Vid. RESTITUTIO IN INTEGRUM. DOLUS.

RESTITUTIO IN INTEGRUM OB ERROREM.—Restitución por entero concedida por el magistrado en virtud de diferentes cláusulas especiales del edicto, en los supuestos de error, principalmente en materia de procedimiento. (D. 27, 2.) Vid. RESTITUTIO IN INTEGRUM. ERROR.

RESTITUTIO IN INTEGRUM OB FRAUDEM CREDITORUM.—Restitución por entero concedida en favor de los acreedores a fin de eludir los actos llevados a cabo por el deudor en fraude de sus créditos, los que se estimarán como no realizados. (D. 42, 8. D. 22, 1, 38, 4.) Vid. RESTITUTIO IN INTEGRUM.

RESTITUTIO IN INTEGRUM OB INFIRMITATEM AETATIS.—Vid. RESTITUTIO IN INTEGRUM MINORUM.

RESTITUTIO IN INTEGRUM OB METUM.—Restitución por entero concedida por el magistrado, en virtud de una rúbrica general del edicto, en los supuestos de existencia de *metus* en el acto o negocio cuya validez se impugna. (D. 4, 2.) Vid. RESTITUTIO IN INTEGRUM. METUS.

RESTITUTIO NATALIUM.—Vid. NATALIUM RESTITUTIO.

RETENTIO.—Retención, deducción. Derecho de retener una cosa o una cantidad. Vid. RETENTIONES. IUS RETENTIONIS.

RETENTIO SERVITUTIS.—Vid. DEDUCTIO SERVITUTIS.

RETENTIO USUSFRUCTUS.—Vid. DEDUCTIO USUSFRUCTUS.

RETENTIONES DOTALES.—Deducciones o retenciones que el marido tenía derecho a efectuar de la dote, en razón de créditos nacidos de hechos ocurridos durante la vida matrimonial, cuando tras la disolución del matrimonio la mujer (o su padre, o herederos, según los casos) ejercitaba

RETENTIONES — RETRACTATIO CAUSA

la correspondiente *actio rei uxoriae* en reclamación de la restitución de la dote. (Ulp. 6, 8-12.) Vid. DOS. RETENTIONES PROPTER IMPENSAS. RETENTIONES PROPTER LIBEROS. RETENTIONES PROPTER MORES. RETENTIONES PROPTER RES AMOTAS. RETENTIONES PROPTER RES DONATAS.

RETENTIONES PECUNIARIAE.—Deducciones que, abolido el sistema de las *retentiones* dotales por Justiniano, podían oponerse como compensación al liquidar la sociedad conyugal. (D. 25, 1.) Vid. RETENTIONES DOTALES.

RETENTIONES PROPTER IMPENSAS.—Retenciones dotales realizadas por el marido o por sus herederos sobre los bienes dotales a la disolución del matrimonio en razón de los gastos o *impensas* realizados sobre tales bienes y que no han dado lugar a una acción especial: (Ulp. 6, 147-17. D. 25, 1. Fr. del Sinaí, 8, 9.) Vid. RETENTIONES DOTALES. IMPENSA.

RETENTIONES PROPTER LIBEROS.—Retenciones o deducciones realizadas por el marido sobre los bienes dotales a la disolución del matrimonio en consideración a los hijos, y cuya cuantía en caso de operarse la disolución por divorcio del que hubiera sido culpable la mujer o su *paterfamilias* es de una sexta parte de la misma por cada hijo, sin que exceda de la mitad, y si ocurría por premuerte de la mujer y reclamaba los bienes su *paterfamilias* por ser la dote profecticia, podría retener un quinto de la misma por hijo. (Ulp. 6, 9. 10. 12.) Vid. RETENTIONES.

RETENTIONES PROPTER MORES.—Retenciones o deducciones realizadas por el marido en caso de divorcio sobre los bienes dotales y cuya cuantía difiere según que la causa del divorcio fuere el adulterio de la mujer—*mores graviores*—o un delito menor—*mores leviores*—, reteniendo en el primer caso una sexta parte de la dote y una octava en el segundo. (Ulp. 6, 9. 10. 12.) Vid. RETENTIONES. IUDICIUM DE MORIBUS.

RETENTIONES PROPTER RES AMOTAS.—Retenciones o deducciones realizadas por el marido o sus herederos sobre los bienes dotales, como indemnización por las sustracciones operadas por la mujer en perjuicio del marido. (Ulp. 6, 9-12.) Vid. RETENTIONES.

RETENTIONES PROPTER RES DONATAS.—Deducciones o retenciones autorizadas al marido y a sus herederos sobre los bienes dotales por cuantía equivalente a los bienes donados por el marido a la mujer durante el matrimonio; pretende la restitución de las cosas donadas. (Ulp. 6, 9-12.) Vid. RETENTIONES.

RETRACTARE.—Acción de retractar o revocar un acto o negocio jurídico. (D. 3, 3, 39. C. 2, 50, 6.)

RETRACTATIO CAUSA.—Revisión de un proceso; nuevo en tablamiento de un procedimiento ya decidido por la apari-

RETROACTIVIDAD — REX

ción de nuevas pruebas o de elementos distintos que hacen presumir fundadamente ha de llegarse a una sentencia diferente, y que fue admitido en época del procedimiento extraordinario, generalmente, previa solicitud al emperador. (C. 7, 63, 5.)

RETROACTIVIDAD.—Que produce los efectos con relación al tiempo ya transcurrido; dicese de los que puede producir una ley que alcanza relaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su aparición, o a un acto cual el de la herencia que se consideran producidos desde la muerte del *de cuius*, o de los efectos de un negocio jurídico condicionado al operarse la condición.

REUS.—Sujetos que intervienen en una obligación o en un proceso, tanto activo como pasivo. Con sentido más reducido, la persona que desempeña el papel de demandado en un proceso civil y el de reo o acusado en un procedimiento criminal. (D. 45, 2. D. 2, 10, 1. 3. D. 48, 2, 1. D. 48, 10, 12.)

REUS IN EXCIPIENDO ACTOR EST.—Aforismo jurídico expresivo de que a los efectos de la prueba se tiene al demandado que excepciona como actor, con lo que le corresponde la carga de la prueba de la excepción. (D. 44, 1, 1. D. 22, 3, 19 pr.) Vid. EXCEPTIO.

REUS STIPULANDI.—Persona que en una *stipulatio* ocupa el papel de acreedor. (D. 45, 2, 1. D. 46, 1, 21.)

REUS PROMITTENDI.—Persona que por una *stipulatio* se obliga a otro, el deudor, el que promete. (D. 45, 2, 1.)

REVERENTIA.—Respeto, consideración debida a una persona, por ejemplo, al marido por la mujer, al patrono por el liberto, al padre por el hijo, etc. (D. 24, 3, 14, 1. D. 2, 4, 10, 3. D. 36, 1, 52.)

REVOCARE.—Revocar; acción de volverse atrás de un negocio jurídico, por ejemplo, en un testamento, en una donación. (C. 7, 75. C. 8, 55.)

REVOCATIO DOMUM.—Restitución a su patria. Vid. IUS REVOCANDI DOMUM.

REVOCATIO DONATIONIS.—Revocación de una donación. Se admitió por causas cual la ingratitud del donatario, incumplimiento del modo, etc. (C. 8, 55.) Vid. DONATIO.

REVOCATIO IN DUPLUM.—Institución sobre la que se carece de datos suficientes y que parece consistió en un proceso sentenciado a petición del condenado, basado en la existencia de defecto de fondo o de forma, y que traía aparejado, en caso de no prosperar, una condena por el doble. (Paul. 5, 5, 7. 8.)

REX.—Rey; jefe supremo en la organización política de la monarquía romana originaria, cuya principal característica

REX SACRIFICULUS — ROMA QUADRATA

era la de ser vitalicio y soberano (por reunir en su persona los poderes religiosos, militar y jurisdiccional) e irresponsable. Su designación se hacía por el antecesor o por el *interrex*. (D. 1, 2, 2, 2.) Vid. MONARQUIA. REPUBLICA. REX SACRORUM.

REX SACRIFICULUS.—Vid. REX SACRORUM.

REX SACRORUM.—Rey de los sacrificios; supremo magistrado o pontífice sin poder civil del tiempo de la república subsistente hasta el imperio y que seguramente es una continuación de la magistratura real concretada únicamente a las funciones religiosas. Es el primero en la jerarquía sacerdotal, vitalicio en su cargo, incompatible con las demás magistraturas y en su persona inviolable. El cargo tenía que recaer en persona casada por *confarreatio*. Vid. REX.

RHODIA.—Vid. LEX RHODIA.

RIPA.—Ribera, orilla de un río; todo lo que ocupa el río cuando está en su natural corriente. (D. 43, 12, 1, 5. D. 43, 15.)

RITUS.—Rito, ceremonia religiosa, uso o práctica.

RITUS NUPTIARUM.—Conjunto de solemnidades que acompañan a la celebración del matrimonio y que varían según sus formas. (D. 23, 2.) Vid. MATRIMONIUM.

RIVALES.—Dícese de los que viven en una misma ribera. (D. 43, 20, 3. 5.)

RIVUS.—Arroyo, riachuelo. (D. 43, 21.) Vid. FLUMINA.

ROBO.—Vid. FURTUM. RAPIÑA.

ROGATIO.—Propuesta formulada por el magistrado romano a la asamblea comicial a fin de que la sancione con su aprobación como ley. También, parte del texto de una ley, constituido por la proposición del magistrado, y que abarca toda la parte expositiva y dispositiva. Por extensión y frente a la *lex* en sentido estricto se denominan así ciertas disposiciones administrativas votadas por los comicios. Vid. LEX. INDEX. PRAESCRIPTIO. SANCTIO.

ROMA.—Nombre de origen etrusco con que se designó desde su fundación por Rómulo en el año 754 a. de C., la ciudad situada a orillas del Tíber, que en un principio tomó la estructura de una ciudad-Estado, *civitas*, y fue capital del imperio romano. Vid. ROMA QUADRATA.

ROMA COMMUNIS PATRIA.—Expresión con la que se quiere significar durante el imperio que Roma es la patria común de todos los ciudadanos, razón por la cual están sometidos y pueden acogerse a la jurisdicción civil y criminal de los magistrados de la ciudad. (D. 50, 1, 33.)

ROMA QUADRATA.—La ciudad de Roma originaria, fundada, según la tradición, por Rómulo en el año 754 a. de C., asen-

ROMANUS — RUTILIUS RUFUS

tada a algunos kilómetros de la desembocadura del Tíber, alrededor de un refugio fortificado y amurallado. Vid. SEPTIMONTIUM.

ROMANUS.—Romano; de Roma o referente a Roma. Vid. CIVES ROMANUS. POPULUS ROMANUS.

RUBRIANUM.—Vid. SENATUS CONSULTUM RUBRIANUM.

RUBRICA.—Rúbrica, inscripción o epígrafe de los diferentes títulos en que se divide una obra jurídica, por ejemplo, el Digesto.

RUFINUS (M. GNAEUS LICINIUS).—Jurista del s. III d. de Jesucristo, discípulo de Paulus, autor de *Regularum libri XIII* o *XII*. (D. 40, 13, 4.)

RUFUS.—Vid. RUTILIUS RUFUS.

RUINA.—Ruina, desastre, calamidad; jurídicamente constitutiva de una *vis maior*. (D. 8, 6, 14, 1. D. 10, 4, 5, 5. D. 47, 9, 1.) Vid. VIS MAIOR.

RUPTIAS.—Término arcaico de la legislación de las XII Tablas que debía hacer referencia al daño o perjuicio causado por el deterioro o rotura de una cosa. (XII Tab. 8, 10, 14.) Vid. ACTIO DE RUPITIIS SARCIENDIS.

RUPTIO.—Rotura, fractura. (D. 9, 2, 27, 17.)

RUPTIO TESTAMENTI.—Testamento destruido o roto; queda sin efectividad. Vid. TESTAMENTUM RUPTUM.

RUS.—Campo, heredades, tierras labrantías.

RUSTICUS.—Rústico, referente al campo. (D. 50, 16, 30, 1, 166.) Vid. PRAEDIUM RUSTICUM. SERVITUDES RUSTICAE.

RUTILIUS MAXIMUS.—Jurista del s. III d. de C., época de Alejandro Severo, autor de un *liber singularis ad legem Falcidiam*. (D. 30, 125.)

RUTILIUS RUFUS (PUBLIUS).—Jurista, nació hacia el 158 a. de C., cónsul el 105, procónsul en Asia, desterrado el 92, fue discípulo de P. Mucius Scaevola el pontífice y pasó por ser gran orador, consultor e historiador, no conociéndose sus obras (¿una Historia contemporánea de Roma?), y quizá fuese el autor de la llamada fórmula Rutiliana. (D. 1, 2, 2, 40.) Vid. FORMULA RUTILIANA.

S

SABINIANOS.—Vid. SABINIANI.

SABINIANI.—Sabinianos; jurisconsultos pertenecientes a una orientación doctrinal que tuvo por iniciador a Ateius Capito, y como primer discípulo a Massurius Sabinus, que dio nombre a la Escuela y que frente a los proculeyanos se quiere presentar como conservadora. Los autores modernos buscan explicaciones diversas a su oposición doctrinal y se ha llegado a pensar en enemistades o rivalidad personal de sus jefes, en la competencia de establecimiento de enseñanza, en antagonismos políticos y a diversidad de influencias filosóficas. Además de los juristas señalados deben citarse Cassius Longinus, Caelius Sabinus, Iavolenus, Salvius, Iulianus y Gaius. (I. 2, 1, 25. D. 1, 2, 22. D. 24, 1, 11, 3. D. 41, 11. C. 6, 29, 3.) Vid. PROCULEIANI. IURISCONSULTUS.

SABINIANUM.—Vid. SENATUS CONSULTUM SABINIANUM.

SABINUS (MASSURIUS).—Jurista del s. I. d. de C., de gran renombre, de origen modesto, llegó al orden ecuestre, concediéndole Tiberio el *ius respondendi* a los 50 años, no aceptó cargos públicos y sus discípulos atendían a su sustento, dio nombre a la escuela iniciada por Capito, desarrollando toda su actividad de Tiberio a Nerón; entre sus otras se citan: *Libri ad edictum praetoris urbani*; *Responsorum libri*; *Ad Vitellium libri*; *Fastorum libri*; *De officio adsectorium liber singularis*; *De furtis lib. sing.*, y sus *libri III iuris civilis*, comentado posteriormente por Pomponio, Ulpiano y Paulo, y constitutivo del género de estudio llamado *libri ad Sabinum*. (D. 1, 2, 2, 47.)

SABINUS (CAELIUS).—Jurista del s. I. d. de C., cónsul el 69, ejerció influencia sobre Vespasiano, jefe de la escuela sabiniana en sucesión de Cassio, su nombre completo es Gn. Arulenus Caelius Sabinus, y se le cita como autor de unos comentarios *Ad edictum aedilium curulium*. (D. 1, 2, 2, 53.)

SACCARIUS.—Esportillero, sujeto que se dedica a transportar objetos de un lugar a otro. (D. 18, 1, 40.)

SACCULARIUS. — Embaucador, embustero, prestidigitador, ejecutor de artes prohibidas, penado como si fuera ladrón público. (D. 47, 11, 7. D. 47, 18, 2, 2.)

SACER.—Execrable, detestable, abominable. Vid. SACER ESTO.

SACER.—Sagrado, consagrado, santo. Vid. RES SACRA.

SACER ESTO — SACRAMENTUM

SACER ESTO.—¡Maldito seas!; expresión imperativa empleada en la ley de las XII Tablas con referencia al contravenidor de los preceptos prohibitivos. (XII Tab. 8. 21.)

SACERDOS CONFARREATIONUM.—Sacerdote que sustituyó en época del emperador Tiberio al Pontífice máximo en las ceremonias de la *confarreatio* y *diffarreatio*. Vid. CONFARREATIO. DIFFARREATIO. SACERDOS DIFFARREATIONUM.

SACERDOS DIFFARREATIONUM.—Sacerdote que interviene desde la época de Tiberio en las ceremonias de la *diffarreatio*. Vid. DIFFARREATIO. SACERDOS CONFARREATIONUM.

SACERDOS ETRURIAE XV POPULORUM.—Uno de los nombres con que se conoce en las fuentes de la época histórica al supremo jefe de la confederación etrusca, de los quince pueblos de Utruria. También, *dictator* o *praetor*.

SACERDOS PROVINCIAE.—Magistrado encargado de presidir la asamblea provincial reunida en capítulo para exponer quejas al emperador, recibir sus resoluciones o conocer de asuntos administrativos o del culto a Roma o Augusto.

SACRA.—De carácter sagrado; cosa sagrada. Vid. SACRUM.

SACRA CURIONIA.—Culto de la curia; tiene el carácter de público frente al de la *gens*, que es privado. Vid. SACRA PRIVATA.

SACRA GENTILICIA.—Culto propio de la *gens* dado a los dioses gentilicios integrados por las almas de los antepasados o dioses *manes* y por los dioses de hogar, *lares* o *penates*. Tiene el carácter de culto privado debido por los miembros de la *gens*, pero llegó a ser estimado público, y como tal ofrendado por los Pontífices.

SACRA PRIVATA.—Culto debido a los dioses *manes* o almas de los antepasados y a los dioses *lares* o *penates*, ofrendados en la familia y en la *gens*. La dación de este culto constituía una carga para los herederos.

SACRA SCRINIA.—Oficinas imperiales. Vid. A LIBELLIS. A MEMORIA. AB EPISTULIS.

SACRAMENTUM.—Apuesta, base de la *legis actio per sacramento*. Consiste en la apuesta cruzada por demandante y demandado que en presencia del magistrado prometen solemnemente pagar al Tesoro público 50 ó 500 ases en caso de no ser cierta su pretensión. El objeto del litigio queda reducido a determinar cuál *sacramentum* es *iustum* y cuál, por lo tanto, *iniustum*. (G. 4, 12-16.) Vid. LEGIS ACTIO PER SACRAMENTO. SACRAMENTUM INIUSTUM. SACRAMENTUM IUSTUM.

SACRAMENTUM IN PERSONAM.—*Sacramentum* o apuesta celebrada con ocasión del ejercicio de la *legis actio per sacramento in personam*. (G. 4, 14. 16.) Vid. LEGIS ACTIO PER SACRAMENTO IN PERSONAM. SACRAMENTUM.

SACRAMENTUM IN REM — SALTUS AESTIVI

SACRAMENTUM IN REM.—*Sacramentum* o apuesta celebrada con ocasión del ejercicio de la *legis actio per sacramento in rem*. (G. 4, 14. 16.) Vid. LEGIS ACTIO PER SACRAMENTUM IN REM. SACRAMENTUM.

SACRAMENTUM INIUSTUM IUDICARE.—Decisión judicial declarando cuál de los dos *sacramenta* cruzados con ocasión del ejercicio de la *legis actio per sacramento in rem* es injusto, lo que equivale a afirmar la certeza de la pretensión del contrario, o con ello el reconocimiento de su pretensión. (G. 4, 12. 16.) Vid. LEGIS ACTIO PER SACRAMENTO.

SACRAMENTUM IUSTUM IUDICARE.—Decisión judicial declarando justo uno de los *sacramenta* cruzados con ocasión del ejercicio de la *legis actio per sacramento*, y con ello, implícitamente, la fundamentación de la pretensión formulada. (G. 4, 12. 16.) Vid. LEGIS ACTIO PER SACRAMENTO.

SACRIFICIA STATA, ANNIVERSARIA, FERIAE GENTIUM.—Diversas festividades gentilicias.

SACRIFICIUM.—Sacrificio. (G. 1, 112. G. 4, 28. Ulp. 9, 1. D. 48, 8, 13. C. 1, 11, 2.)

SACRIFICULUS.—Vid. REX SACRIFICULUS. REX SACRORUM.

SACRILEGIUM.—Sacrilegio; violación de cosas sagradas. Delito público de sacrilegio. (Paul. 5, 19, 1. D. 48, 13, 6. 7. 11. C. 9, 29.)

SACRILEGUS.—Sacrilego, impío, apóstata. (D. 1, 18, 13. D. 48, 13, 11, 1. C. 1, 7, 4.) Vid. SACRILEGIUM.

SACRILEGUM NUPTIARUM.—El que viola los sagrados derechos del matrimonio; el adúltero. (C. 9, 9, 29, 2.)

SACRORUM DETESTATIO.—Vid. DETESTATIO SACRORUM.

SACRUM.—Sacro, sagrado, todo lo que ha sido consagrado públicamente a los dioses. (D. 48, 6, 3.) Vid. RES SACRAE.

SALARIIUM.—Salario, sueldo; retribución recibida por el mandatario. También, la paga del soldado. (C. 10, 37.) Vid. HONOS. HONORARIUM.

SALTUARIUS.—Guarda encargado de la vigilancia de un *saltus*. (D. 32, 1, 60, 3.) Vid. SALTUS.

SALTUS.—Lugar en que viven animales fieros y pastan los rebaños. Grandes propiedades de tipo señorial del emperador o de particulares que en razón de su extensión llegaron durante el principado a regirse como territorios independientes de la ciudad en que se enclavaban, siendo regidas por un *procurator*; sus dueños y poseedores podían reclutar tropas y recaudar impuestos. (D. 33, 7, 8, 1.) Vid. SALTUS AESTIVI. SALTUS INVERNI.

SALTUS AESTIVI.—Terrenos de pastos de verano o de bosques sobre los que continúa siendo poseedor quien los ve-

SALTUS INVERNI — SATISDATIO

nia ocupando durante el estio, aunque dejase de poseer directamente en otra estación, siempre que no lo fuese efectivamente por otro. (D. 7, 1, 32. 62 pr. D. 8, 5, 20. D. 3, 7, 9.) Vid. SALTUS INVERNI. SALTUS.

SALTUS INVERNI.—Pastos o bosques de invierno, cuya posesión se considera que no se interrumpe por el hecho de quedar abandonados en las demás estaciones, pues se seguirán poseyendo mientras otra persona no los posea efectivamente. Vid. SALTUS AESTIVI. SALTUS.

SALVIUS IULIANUS.—Vid. IULIANUS.

SAMNITES.—Samnitas; población originaria de Roma.

SANATES.—Término empleado en la ley de las XII Tablas con confusa significación. (XII Tablas, 1, 5.)

SANCTIO.—Sanción; parte de la ley en la que se preceptúan las consecuencias de su inobservancia; atendiendo a ella pueden distinguirse leyes perfectas, imperfectas y menos que perfectas. (I. 2, 1, 10. D. 48, 19, 41. C. 12, 50, 20.) Vid. LEX. LEGES PERFECTAE. LEGES MINUS QUAM PERFECTAE. LEGES IMPERFECTAE.

SANCTIO LEGIS.—Sanción establecida por la ley, conminación de perjuicios o penalidades para el caso de inobservancia de lo establecido en la ley. Vid. SANCTIO.

SANCTIO PRAGMATICA.—Especie de constitución imperial que aparece en el s. V d. de C., tipo intermedio entre los *rescripta* y las *leges generales* o *generales constitutiones*, cuyo verdadero carácter y esfera de aplicación es difícil de precisar. (C. 1, 23, 7. C. 10, 32, 67, 6.)

SANCTUS.—Santo, sagrado, inviolable. (D. 1, 8, 8, 9.) Vid. RES SANCTAE.

SANITAS.—Sanidad, salud del cuerpo o de la mente. (D. 17, 1, 10. D. 50, 16, 242, 3.)

SARCINATORES.—Sastres. (D. 47, 2, 12, 1.)

SARCINATRICES.—Costureras. (D. 15, 1, 27.)

SARCOPHAGUS.—Sarcófago. (D. 34, 1, 4, 2.)

SARCULUS.—Escardillo, instrumento agrícola propio para escardar la tierra. (D. 37, 7, 8, 1.)

SATIO.—Siembra, plantación; en el caso de sembrarse con semilla propia en suelo ajeno se está en presencia de un caso de accesión de mueble a inmueble, pasando la semilla a ser propiedad del propietario del fundo. (G. 2, 75-76. D. 7, 4, 10, 4. I. 2, 1, 30. 33. C. 11, 48, 1.) Vid. ACCESSIO.

SATISACCEPTIO.—Aceptación de la garantía o caución ofrecida por una *satisdatio*. Vid. SATISDATIO.

SATISDATIO.—Tipo de convención pretoria celebrada mediante una *stipulatio* con la finalidad de garantizar, median-

SATISDATIO — SATISDATIO SECUNDUM

te fiadores, el cumplimiento de una obligación principal previamente constituida. (l. 1, 24. l. 4, 11, 1. D. 50, 16, 6. C. 2, 56.) Vid. STIPULATIONES PRETORIAE. CAUTIO.

SATISDATIO CURATORIS.—Garantía que deben prestar los curadores para que quede protegido el patrimonio de los sometidos a curatela. No pesa sobre los designados por el cónsul, pretor o gobernador. (l. 1, 24. G. 1, 199, 200.) Vid. SATISDATIO. CURA.

SATISDATIO DE RATO.—Vid. CAUTIO DE RATO.

SATISDATIO IUDICATO SOLVI.—*Satisfatio*, garantía o caución exigida por el demandante en los casos en que el demandado litigase por representante, de cumplir la sentencia, con la finalidad de quedar garantizado de las resueltas del pleito. (G. 4, 91, 102.) Vid. SATISDATIO.

SATISDATIO LEGATORUM SEU FIDEICOMMISSORUM.—*Satisfatio* efectuada por el heredero gravado con legados o fideicomisos a término o condicionados, obligándose mediante una estipulación de garantía a ejecutar las referidas disposiciones testamentarias. (D. 36, 4, 8. D. 36, 3, 16, 1. C. 6, 54, 4.) Vid. SATISDATIO. LEGATUM. FIDEICOMMISSUM.

SATISDATIO PRO PRAEDES LITIS ET VINDICIARUM.—Promesa garantizada por fiadores, constituida mediante una *satisfatio*, a modo de garantía del litigio y de la posesión interina, por virtud de la cual el demandado en el procedimiento *per sponsionem* seguido con ocasión del ejercicio de la *legis actio per sacramento* daba seguridades acerca de su posterior comportamiento en los extremos concretados en la *stipulatio*. Se sustituyó por una *stipulatio* en garantía de los resultados del litigio y de la posesión interina, esto es, de la cosa y de sus frutos. (G. 4, 89, 91, 94.) Vid. SATISDATIO.

SATISDATIO REM ADOLESCENTIS SALVAM FORE.—Promesa exigida por el magistrado de los curadores mediante *satisfatio* y garantizada por fiadores, a imitación de los tutores, obligándose a conservar el patrimonio del individuo sujeto a curatela. (D. 46, 6.) Vid. SATISDATIO. CURA.

SATISDATIO REM PUPILLI SALVAM FORE.—Promesa ordenada por el magistrado efectuada al comienzo del ejercicio de la tutela por vía de *stipulatio* por el tutor legítimo o por el designado por el magistrado sin previa averiguación, y garantizada por fiadores, obligándose a la recta administración y conservación del patrimonio del pupilo. (l. 1, 24. D. 46, 6.) Vid. SATISDATIO. TUTELA.

SATISDATIO SECUNDUM MANCIPIUM.—Promesa efectuada bajo la forma de *satisfatio* y acompañada de fiadores, por la que se garantiza una mancipación de validez problemática y con ello la entrega de la cosa enajenada y demás resultados de una *mancipatio*. Se aplicaba a la mancipación de

SATISDATIO SUSPECTI — SCAEVUS

cosas preciosas pero no *mancipi*. Vid. SATISDATIO. MANCIPATIO.

SATISDATIO SUSPECTI HEREDIS.—Promesa que el magistrado obligaba a prestar al heredero a instancia de los acreedores del *deuius*, bajo la forma de *satisfatio* y acompañada de fiadores, por la que se aseguraba a los mismos el pago de los créditos que tuvieran contra el causante de la herencia, quedando en caso contrario el camino abierto para un procedimiento ejecutivo. Vid. SATISDATIO.

SATISDATIO TUTORIS.—Garantía debida por los tutores, a excepción de los testamentarios, de no arruinar o mermar el patrimonio de los pupilos sujetos a su tutela. El magistrado tutor velará por que se preste por vía de *satisfatio*. (I. 1, 24. G. 1, 199. 200.) Vid. SATISDATIO. TUTELA.

SATISDATIO USUSFRUCTUARIA.—Promesa que el magistrado obliga a prestar al usufructuario, en forma de *satisfatio* y acompañada de fiadores, de que en el ejercicio de su derecho gozará como un buen padre de familia y en su día restituirá los bienes que subsistan, con lo que sus obligaciones quedan sancionadas por una acción personal. (Paul. 1, 11, 2. D. 7, 9, 7.) Vid. USUSFRUCTUS. SATISDATIO.

SATURA.—Vid. LEGES SATURAE.

SATURNINUS (QUINTUS CLAUDIUS VENULEIUS).—Jurista del s. II d. de C., época de Antonino Pío y Marco Aurelio y Lucio Vero, perteneció a la escuela sabiniana, habiendo escrito *De stipulationibus libri XIX; Actionum libri X; Disputationum lib. VII; Ad edictum lib. VII; De interdictis libri VI; De iudiciis publicis libri III; De poenis paganorum liber singularis*, entre otras obras. (D. 45, 1, 138.)

SAXUM TARPEIUM.—Roca Tarpeya; en la Ley de las XII Tablas se establecía la pena de lapidar en tal monte al esclavo reo de *furtum manifestum*. (XII Tab. 8. 14.)

SCAEVOLA.—Vid. MUCIUS SCAEVOLA (PUBLIUS). MUCIUS SCAEVOLA (QUINTUS).

SCAEVOLA (QUINTUS CERVIDIUS).—Jurista de fines del siglo II d. de C., época de M. Aurelio, Commodo y Septimio Severo, fue miembro del *consilium* del primero y maestro de Tryfoninus y Paulus, escribió: *Digestorum libri XL; Responsorum lib. VI; Quaestionum libri XX; Regularum lib. IV; Ad Iuliani Digesta; Ad Marcelli Digesta; liber singularis de quaestione familiae*, y *Quaestionum publice tractarum liber singularis*. (D. 3, 5, 18, 1. D. 40, 5, 50.)

SCAENA.—Escena, teatro colocado en lugar público o privado; el hecho de actuar en ella acarrea la nota de infamia. (D. 3, 2, 2, 5. D. 50, 16, 127.)

SCAEVUS.—Zurdo, el que utiliza la mano izquierda del mismo modo que la derecha; el zurdo no es un enfermo. (D. 21, 1, 12, 3.)

SCAMNATIO — SCRIPTURA

SCAMNATIO.—Denominase así en la *limitatio* cuando se procede a delimitar el terreno por líneas paralelas discontinuas integrando fundos rectangulares, a los que van de Este a Oeste. Vid. STRIGATIO. CENTURIATIO.

SCAPHA.—Esquife, barca pequeña. (D. 33, 7, 29, 1.)

SCHOLA.—Escuela, corriente o dirección jurídica doctrinal. Las dos principales fueron en Roma la de los proculeyanos y sabinianos. Vid. PROCULEIANI. SABINIANI.

SCHOLIA.—Tipo de obra jurídica corriente en la parte oriental del imperio desde el siglo V d. de C., consistente en cortas aclaraciones sobre puntos legales o de derecho.

SCHOLIA SINAITICA.—Escolios del Sinaí; pequeñas notas a los *libri ad Sabinum* de Ulpiano del siglo V d. de C., redactados con fines didácticos, sobre materias de matrimonio y tutelas, encontrados en ciertos folios de papiros usados para la encuadernación de un manuscrito conservado en la biblioteca del monte Sinaí.

SCITA.—Vid. SCITUM.

SCITUM.—Decisión adoptada por la asamblea de la plebe. *concilia plebis*, sin valor de norma legal de ley. También, sinónimo de ordenanza, mandatos, principios. (D. 1, 2, 2, 8. 21. C. 1, 17, 2, 11. C. 9, 1, 19.) Vid. PLEBISCITUM.

SCORTUM.—Ramera, prostituta. (D. 41, 4, 8, 1.)

SCRIBA.—Escribiente, secretario; personal subalterno asalariado dependiente de un magistrado. (C. 1, 55, 9, 1. C. 10, 71, 1.)

SCRIBERE.—Escribir; denominase así una de las actividades de los jurisconsultos de la época de la república y del período clásico, consistente en la elaboración de obras jurídicas complemento de su labor de instrucción. Vid. AGERE. CAVERE. RESPONDERE. INSTITUERE. INSTRUERE.

SCRIBONIA.—Vid. LEX SCRIBONIA.

SCRINIUM.—Escribanía, secretaría. Vid. A MEMORIA. AB EPISTULIS. A LIBELLIS.

SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE.—Denominación con que se comprenden los historiadores romanos de los hechos de Augusto: Dion Casio, Tácito, Suetonio, entre otros.

SCRIPTORES REI AGRARIAE.—Escritores que se ocuparon preferentemente de la cuestión agraria: Sículo, Flaco, Frontino, Higinio, Ageno, Urbico, entre otros.

SCRIPTURA.—Escritura; cuando se escribe sobre materia ajena constituye un supuesto de accesión de cosas muebles, en el que lo escrito cede en favor del papiro, tabla, pergamino o papel, cuyo dueño pasa a ser propietario del escrito. (G. 2, 77. D. 41, 1, 9, 1.) Vid. ACCESSIO.

SCRIPTURARIUS — SEMUNCIA

SCRIPTURARIUS.—Vid. AGER SCRIPTURARIUS.

SCRUPULOSITAS.—Escrupulosidad, solicitud, nimia exactitud. (D. 28, 3, 12. C. 7, 40, 1.)

SECESSIO.—Sedición, rebelión, apartamiento.

SECRETARIUM.—Lugar secreto; dicese del lugar en que se celebran desde el s. V d. de C., los procesos y del que se encuentra separado el público por cancelas y velos. (C. 1, 48, 3. C. 12, 19, 2, 5.)

SECRETUM.—Vid. SECRETARIUM.

SECTIO.—División, repartimiento. Acción de perseguir en juicio la venta de unos bienes. Vid. SECTIO BONORUM.

SECTIO BONORUM.—Vid. BONORUM SECTIO.

SECTOR BONORUM.—Compradores en subastas de bienes del Estado o de un deudor ejecutado; generalmente se dedicaban a la reventa en lotes reducidos. (G. 4, 146.)

SEDITIOSUS.—Sedicioso, turbulento. Autor de un delito de sedición, penado, según su condición, con la crucifixión, a las bestias o con la deportación a una isla. (Paul, 5. 22. C. 9. 30.)

SEGENTE ALIENAM PELLICERE.—Vid. ALIENAM SEGENTEM PELLICERE.

SECUNDAE NUPTIAE.—Segundas nupcias. Fueron consideradas de modo distinto por el derecho romano; en la época de Augusto, de acuerdo con su legislación matrimonial, se alentaba su celebración, y a partir de Constantino se les mira desfavorablemente. (C. 5, 9.) Vid. LEX IULIA DE MARITANDIS ORDINIBUS.

SECUTORIUM IUDICIUM.—Vid. IUDICIUM SECUTORIUM.

SEDITIO.—Sedición, tumulto, riña. (D. 48, 6, 3. C. 9, 30.)

SELLA CURULIS.—Silla curul, propia de los magistrados e insignia de su jurisdicción. Vid. MAGISTRATUS CURULES.

SEMEL HERES SEMPER HERES.—Principio indicador de que quien adquiere la cualidad de heredero no puede perderla, pues la institución de heredero no admite condiciones ni términos resolutorios, que de ponerse se tienen por no puestos. Vid. HERES.

SEMIS.—La mitad de un as; la mitad de un entero. (D. 28, 6, 9, 1.) Vid. AS.

SEMISSIS USURAE.—Seis por ciento de interés. Vid. USURAE SEMISSES.

SEMPRONIUS SOPHUS (P.).—Jurista del s. IV a. de C., denominado el Sabio, cónsul el año 304. (D. 1, 2, 2, 37.)

SEMUNCIA.—Vigésima cuarta parte del as romano, o de una cosa. Media onza. (D. 5, 2, 88. D. 33, 1, 21.)

SEMUNCIARUM — SENATUS CONSULTA

SEMUNCIARUM FOENUS.—Vid. FENUS SEMUNCIARUM.

SENATOR.—Senador, miembro del senado; sujeto perteneciente a la clase noble de los ex magistrados y que tanto en el orden del derecho público como del privado goza de una situación privilegiada. (G. 1, 20. G. 3, 225. D. 1, 9. Ulp. 13, 1. 16, 2.) Vid. PATRES CONSCRIPTI. SENATUS.

SENATORES PEDARII.—Expresión que para algunos designa a los senadores plebeyos y que en la época histórica parece indicar a aquellos que habían ocupado magistraturas inferiores y que en el senado tenían poca intervención. Vid. SENATOR. SENATUS.

SENATUS.—Senado; asamblea o cuerpo consultivo, uno de los pilares fundamentales de la constitución política romana que subsiste desde la monarquía hasta el imperio, si bien a lo largo de su evolución varíe en su composición, atribuciones y competencia. Bajo la monarquía estaba integrado por los jefes de las *gens* y ex magistrados, en número de cien, elevado posteriormente hasta trescientos, designados por el rey, con competencia reducida, limitada al asesoramiento del monarca y al ejercicio de la *auctoritas patrum* y del *interregnum*. Bajo la república adquiere mayor importancia, sus miembros son elegidos entre ex magistrados por los cónsules y posteriormente por los censores, y su competencia aumenta interviniendo en la administración interior, financiera, militar y llevando la dirección de la política exterior, comenzándose una tendencia a usurpar los poderes que hasta entonces correspondían a los comicios. Durante el principado continúa siendo un órgano consultivo que a la vez interviene en la administración y gobierno del imperio; sus componentes son designados por el príncipe entre los miembros de las clases elevadas, aumenta su competencia en materia electoral y legislativa, por los *Senatus consulta*, pero paulatinamente va cediendo facultades en manos del príncipe, proceso que finaliza hacia el siglo III d. de C. En la época del imperio absoluto ha perdido el Senado todo su antiguo carácter y queda reducido a una asamblea municipal, que como consecuencia de la división del imperio tiene una doble sede, pues existe al lado del Senado de Roma otro establecido en Constantinopla. Vid. SENATOR. SENATUS INDICTI. SENATUS CONSULTUM. SENATUS AUCTORITAS.

SENATUS AUCTORITAS.—*Senatus consultum*, ineficaz por defecto de forma o como consecuencia de haber ejercitado un tribuno su facultad de interceder; es, por lo tanto, el nombre que toma un *senatus consultum* defectuoso. Vid. SENATUS CONSULTUM.

SENATUS COSULTA.—Senadoconsultos. Vid. SENATUS CONSULTUM.

SENATUS CONSULTA DE LUDIBUS SAECULARIBUS.—Senadoconsultos referentes a los *ludi saeculares* que habrían de

SENATUS — SENATUS CONSULTUM

celebrarse en el año 17 a. de C., y a los *ludi* del año 47 ó 48 después de Jesucristo, encontrados parcialmente en unos fragmentos de mármol descubiertos en el s. XVI, y de los que se conservan los referentes al primero en el Museo del Vaticano. (C. I. L., VI, 877. VI, 4, 2, 323.)

SENATUS CONSULTUM.—Senadoconsulto; lo que el Senado autoriza y establece. Disposición de carácter normativo emanada del Senado, generalmente acatada. Durante todo el período republicano las decisiones o mandatos del Senado no tienen carácter de norma legal, solamente en época del principado los *Senatus consulta* adquieren valor de ley, pero bien pronto con el paulatino acrecentamiento de la potestad del emperador las *constitutiones* imperiales lo van desbordando, y termina por tener la consideración de norma legal de *Oratio principis in Senatu habita*, o sea la proposición del príncipe, que iba a ser transformada por la votación del Senado en *Senatus consultum*. En el bajo imperio han perdido toda fuerza obligatoria y sólo son dictámenes facilitados a instancias del emperador. En el texto de todo Senadoconsulto, como norma legal de carácter obligatorio, se pueden distinguir varias partes: el preámbulo que menciona el nombre y dignidad de los magistrados que lo proponen, la *relatio* o proposición, el texto de la decisión con la mención de *ea re ita censuere (d. e. r. i. c.)* y la mención de su votación. (G. 1, 4. D. 1, 2, 5, 5. D. 1, 1, 7. D. 1, 2, 2, 9. D. 1, 3, 9. C. 1, 16. I. 1, 2, 6.)

SENATUS CONSULTUM ACILIANUM.—Senadoconsulto del año 212 d. de C. prohibiendo obtener materiales de construcción de edificios para negociar con ellos.

SENATUS CONSULTUM AEMILIANUM.—Senadoconsulto pronunciado siendo cónsules Emilio Junco y Julio Severo, estableciendo que en los casos de manumisiones fideicomisarias y no estando presente en el momento del fallecimiento del otorgante la persona que debe conceder la libertad al esclavo, o no queriendo comparecer, conozca sobre ello el pretor y se esté a lo que él resuelva. (D. 40, 5, 28, 4.)

SENATUS CONSULTUM AFINIANUM.—Senadoconsulto conocido únicamente a través de Justiniano, que lo derogó, disponiendo que el adoptado que fuere uno de tres hijos varones podía reclamar, aun estando emancipado, un cuarto de la sucesión *ab intestato* del adoptante (*quarta Afiniana*). A este senadoconsulto se le ha llamado *Senatus consultum Sabinianum* indebidamente. (I. 3, 1, 14. C. 8, 48, 10, 3.) Vid. CUARTA AFINIANA.

SENATUS CONSULTUM APRONIANUM.—Senadoconsulto del 117 ó 123 d. de C., de Trajano o Adriano, reconociendo a los municipios capacidad para adquirir fideicomisos universales y legados. (D. 36, 1, 27. Ulp. 24-28.)

SENATUS CONSULTUM ARTICULEIANUM.—Senadoconsulto

SENATUS — SENATUS CONSULTUM

del 133 d. de C. dictando normas sobre las manumisiones testamentarias por fideicomisos. (D. 40, 5, 51, 7.)

SENATUS CONSULTUM CALVISIANUM.—Senadoconsulto de época imperial sobre el matrimonio *impar* entre un hombre mayor de sesenta años y una mujer de menos de cincuenta. (Ulp. 16, 3. C. 5, 4, 27. Suet., Claud. 23.)

SENATUS CONSULTUM CALVISIANUM DE PECUNIIS REPETUNDIS.—Senadoconsulto del año 4 a. de C., publicado al pie del Edicto de Augusto a los habitantes de Cirene, dictando normas protectoras de los habitantes griegos fundadores, aliados del pueblo romano, contra los abusos de los romanos.

SENATUS CONSULTUM CLAUDIANUM.—Senadoconsulto del 52 d. de C. disponiendo que la mujer libre que hubiere tenido relaciones con un esclavo, a pesar de la prohibición de su dueño, quedase sometida a éste. (G. 1, 84, 91, 160. Paul. 2, 21. Ulp. 11, 11. I. 3, 12. C. 7, 24.)

SENATUS CONSULTUM CLAUDIANUM.—Senadoconsulto de época del emperador Claudio relativo a la tutela de las mujeres núbiles. (G. 1, 157. Ulp. 11, 8.)

SENATUS CONSULTUM CLAUDIANUM DE IURE HONORARIO GALLIS DANDA.—*Oratio* pronunciada por el emperador Claudio en el Senado. La finalidad de este senadoconsulto fue hacer más accesibles a los más eminentes ciudadanos de la Galia transpadana las magistraturas públicas y el Senado. El texto se halla en una tabla de bronce descubierta en Lyon en 1528 y conservada en su Museo. (C. I. L., XIII, 1.663. Bruns, 195.) Vid. ORATIO CLAUDII DE IURE HONORUM GALLIS DANDO.

SENATUS CONSULTUM DASUMIANUM.—Senadoconsulto del 119 d. de C., época del emperador Trajano, relativo a las manumisiones fideicomisarias. (D. 40, 5, 36, 51, 4-6.)

SENATUS CONSULTUM DE ADRAMITO. — Senadoconsulto del 129 a. de C. conteniendo la lista de los senadores que integraban el consejo del cónsul.

SENATUS CONSULTUM DE AEDIFICIIS NON DIRULENDIS.—Nombre que reciben los *Senatus consulta Hosidianum* del 44-46 d. de C. y *Volusianum* del 56 d. de C. por disponer la prohibición de demolición de edificios con la finalidad exclusiva de revender los materiales y no edificarlos. El texto de ambos se encontró en una tabla descubierta en Herculano en 1660 y perdida en la actualidad. (C. I. L., X, 1.301. Bruns, 200.)

SENATUS CONSULTUM DE ARTIFICIBUS GRAECIS.—Senadoconsulto del año 112-111 antes de C. mediante el cual el Senado falla una controversia existente entre dos asociaciones de artistas de Atenas acerca de la participación de las mismas en los concursos públicos. (Bruns, 171.)

SENATUS — SENATUS CONSULTUM

SENATUS CONSULTUM DE APHRODISIENSIBUS.—Senadoconsulto del año 12 antes de C. declarando *libera civitas* a *Afrodisiada* en Caria, confirmando la concesión de Sila en el 81 a. de C. Se conserva la traducción griega sobre mármol. (C. I. Gr., II, 2.737.)

SENATUS CONSULTUM DE ASCLEPIADE CLAZOMENIO SOCIISQUE (DE TRIBUS NAVARCHIS).—Senadoconsulto del año 78 a. de C. concediendo determinados privilegios a tres navarcas griegos: Asclepiades, Polistratos y Menisco, que ayudaron a Roma durante la guerra social; se les concede el *hospitium* y exime de tributos. Encontrado en Roma en el siglo XVI sobre una tabla de bronce bilingüe y conservada en el museo nacional de Nápoles. Consta de versión latina y griega, aquélla mutilada. (C. I. L., 203. Bruns, 176.)

SENATUS CONSULTUM DE BACCHANALIBUS.—Senadoconsulto dictado el 186 a. de C. con ocasión de la conjuración de las *Bacanalas* ordenando la disolución de una asociación peligrosa para el orden público. Su texto abreviado fue hallado en una tabla de bronce encontrada en 1640 en Calabria, conservada en el museo de Viena, en la que se inserta a continuación una *epistola* de los cónsules a los magistrados del *Ager Teuranus* (Brucio) para su ejecución. (C. I. L., I, 196. Bruns, 164. Gir., 129.)

SENATUS CONSULTUM DE COLLEGIIS FUNERATICIIS.—Senadoconsulto del 133 d. de C. permitiendo la constitución de una caja funeraria al colegio de Lanuvianum. Forma parte de la inscripción del *Colegium funeratitium Lanuvianum* descubierta en las proximidades de Civita Lavinia y conservada en su museo. (C. I. L., XIV, 2.112.)

SENATUS CONSULTUM DE COLLUSIONE DETEGENDA.—Senadoconsulto dictado en época del emperador Domiciano autorizando la impugnación de un proceso fingido de libertad entre el dueño y un esclavo a fin de reconocerle a éste la condición de ingenuo; la sentencia podía ser impugnada durante un plazo de cinco años, adquiriendo el dominio sobre el esclavo quien descubrió la colusión. (D. 40, 16, 1, 2, 4.)

SENATUS CONSULTUM DE CORONEA.—Senadoconsulto al que alude Tito Livio y que ha sido hallado en una inscripción del museo de Tebas. Fue dado en el 170 a. de C., y en su contenido es análogo al *Senatus consultum de Thisbaeis*, de tal manera que permite completar la línea 24 del texto de éste. (Tit. Liv., 43, 4.) Vid. SENATUS CONSULTUM DE THISBAEIS.

SENATUS CONSULTUM DE CORONENSIBUS.—Vid. SENATUS CONSULTUM DE CORONEA.

SENATUS CONSULTUM DE CYZICENIS.—Senadoconsulto de fecha incierta, aproximadamente de 138 a 160 d. de C., aprobando la constitución del *corpus neon*, propablemente de los jóvenes. Su texto, sobre mármol, descubierto en las ruinas de Cicio en 1786, se conserva en el museo de Londres. (C. I. L., III, suppl. 7.060.)

SENATUS — SENATUS CONSULTUM

SENATUS CONSULTUM DE DIS PLACANDIS OB HASTA MARTIUS MOTAS.—Senadoconsulto del año 99 a. de C., mencionado por Aulo Gelio. (Gell., IV, 6, 2.)

SENATUS CONSULTUM DE HASTIS MARTIIS.—Vid. SENATUS CONSULTUM DE DIS PLACANDIS OB HASTA MARTIUS MOTAS.

SENATUS CONSULTUM DE IMPERIO CAESARIS ET POMPEII. Senadoconsulto del año 51 a. de C., al que hace referencia Cicerón. (Cic. *Ad fam.* 8, 6, 6.)

SENATUS CONSULTUM DE MENSE AUGUSTU.—Senadoconsulto del año 8 a. de C. dando el nombre de *Augustus* al mes *Sextilis*. (Macrobius. *Sat.*, I, 12, 35.)

SENATUS CONSULTUM DE NUNDINIS SALTUS BEGUENSIS. Senadoconsulto del 138 d. de C. permitiendo a Lucilius Africanus, senador romano, establecer un mercado en Henchir Begar, Túnez. Su texto se ha encontrado en dos inscripciones en mármol descubiertas en dicho lugar, una en 1860 y la otra en 1873. (C. I. L., VIII, 270, suppl. 11.451.)

SENATUS CONSULTUM (ET EPISTULA CONSULUM) DE OROPIIS.—Senadoconsulto del año 73 a. de C. otorgando el Senado su conformidad a la decisión adoptada por los cónsules C. M. Terentius Varro y C. Cassius Longinus en relación a una controversia entre los sacerdotes del templo de Antirao y los publicanos de Roma sobre pago de tributos. Su texto fue hallado en una tabla de bronce descubierta en Oropus en 1884, en su versión griega; se inserta también la *epistula* que los cónsules dirigen a los magistrados de la ciudad comunicándolo. (I. gr. sept. 413.)

SENATUS CONSULTUM DE OROPIIS ET PUBLICANIS.—Vid. SENATUS CONSULTUM (ET EPISTULA CONSULUM) DE OROPIIS.

SENATUS CONSULTUM DE PAGO MONTANO.—Senadoconsulto de la época republicana conteniendo la prohibición de depositar basuras y restos de mampostería en la zona montana, esto es, fuera de la puerta Equilina, por estar destinado dicho lugar para sepulturas. Su texto se encontró sobre piedra descubierta en Roma en 1875. (C. I. L., VI, 3.823. Gir., 130.)

SENATUS CONSULTUM DE PHILOSOPHIS ET DE RHETORIBUS.—Senadoconsulto del año 161 a. de C., mencionado por Suetonio. (Suet. *De claris rhet.* 1.)

SENATUS CONSULTUM DE SEX AQUAEDUCTIBUS.—Senadoconsulto del año 11 antes de C. conteniendo normas para la protección de los acueductos. (Frontinus. *De aquis urbis Romae*, c. 100, 104, 106 y s. Gir. 131.)

SENATUS CONSULTUM DE STRATONICENSIBUS.—Senadoconsulto de fecha incierta, probablemente posterior al 81 antes de Jesucristo. El texto que se conoce con este nom-

SENATUS — SENATUS CONSULTUM

bre es una traducción griega del Senadoconsulto que declara *libera civitas Stratonicea* y confirma la concesión llevada a cabo por Sila en el 81 a. de C. (Vierech, núm. 20.)

SENATUS CONSULTUM DE SUMPTIBUS LUDORUM GLADIATORUM MINUENDIS.—Tabla de bronce descubierta en las cercanías de Sevilla y conservada en el Museo de Madrid, conteniendo la opinión de un senador tras de haber escuchado la *oratio* de los emperadores Marco y Commodo, por los años 176-178 d. de C. (C. I. L., 11, supl. 62, 78.)

SENATUS CONSULTUM (DUO) DE THISBAEIS.—Senadoconsultos del 170 a. de C., confirmando la libertad de la ciudad de Tisbe, con sus magistrados y posesiones, al propio tiempo que remite a la cognición de los cónsules todos aquellos súbditos que estuvieren sujetos a procedimiento o desterrados. La tabla de bronce en la que se insertan estos dos Senadoconsultos fue descubierta en Beocia, en 1871, y se conserva en el museo nacional de Atenas. (Bruns, 616.)

SENATUS CONSULTUM DE TIBURTINIS.—Senadoconsulto del 159 a. de C., respondiendo a los enviados de la ciudad de Tibur para excusarse de las imputaciones que se le habían hecho. El texto de este Senadoconsulto fue hallado en una tabla de bronce descubierta en el siglo XVI, posteriormente extraviada. (C. I. L., I. 201, XIV, 3.584.)

SENATUS CONSULTUM DE TRIBUS NAVARCHIS.—Senadoconsulto del año 78 a. de C. concediendo a tres navarcas griegos, Asclepiades, Polistratos y Menisco el honor del *hospitium*, exención de tributos y otros privilegios en su patria por la ayuda que prestaron a Roma durante la guerra social. Su texto, en una tabla de bronce grecolatina, fue descubierto en Roma en el siglo XVI y se conserva en el Museo Nacional de Nápoles. También se le conoce con el nombre de *Senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*. (C. I. L., 203. Bruns, 176.)

SENATUS CONSULTUM HOSIDIANUM DE AEDIFICIIS NON DIRUENDIS.—Senadoconsulto del año 44 d. de Cristo, prohibiendo las especulaciones consistentes en adquisiciones de edificios para demolerlos y vender los materiales. (C. I. L., X, 1.401. Bruns, 200. Gir. 132.) Vid. SENATUS CONSULTUM VOLUSIANUM.

SENATUS CONSULTUM IUNCIANUM.—Senadoconsulto del año 127 d. de C., a propuesta de Aemilio Iunco y Julio Severo, cónsules, ordenando se confiera la libertad fideicomisaria y, por consiguiente, la condición de *libertus* del fideicomisario al esclavo propio del fideicomisario libertado por el magistrado, cuando el dueño no se prestaba. (D. 40, 5, 28, 4. 47, 1. 51, 8.)

SENATUS CONSULTUM IUVENTIANUM. — Senadoconsulto dictado bajo el emperador Adriano, año 129 d. de C., du-

SENATUS — SENATUS CONSULTUM

rante el consulado de Iuventius Celsus, distinguiendo en materia de petición de herencia entre poseedor de buena fe y de mala fe. El Senadoconsulto resolvía un proceso sometido por el emperador al Senado, sobre *vindicatio caducorum* en beneficio del *aerarium populi romani* y prescribía la situación jurídica del poseedor según las referidas circunstancias. (D. 5, 3, 20, 6.)

SENATUS CONSULTUM LARGIANUM.—Senadoconsulto del año 42 d. de C., siendo cónsules Lupo y Largo, alterando el régimen de los derechos de los herederos del patrono en relación a los bienes dejados por un manumitido latino juniano, estableciendo que pertenecieron en primer lugar al que los hizo libres; en segundo, a los descendientes no desheredados, y después al derecho antiguo. (G. 3, 63. l. 3, 7, 4. C. 7, 6. N. 78.)

SENATUS CONSULTUM LIBONIANUM.—Senadoconsulto del año 15 d. de C., ordenando fuesen nulas las disposiciones testamentarias hechas en favor de quien fuere requerido para que escribiese un testamento e interviniese en su redacción, salvo el caso de que tal escribiente fuese el único heredero intestado o que el testador confirmase la disposición con su firma o de otra manera indudable. (D. 29, 1, 15, 3. D. 48, 10. C. 9, 23, 3.)

SENATUS CONSULTUM LICINIANUM.—Senadoconsulto de época imperial sobre la falsedad en materia de testimonios. (D. 48, 10, 9, 3. Coll. 8, 7, 1.)

SENATUS CONSULTUM MACEDONIANUM.—Senadoconsulto dictado probablemente en el año 47 d. de C., con ocasión de la perpetración de un acto criminal por un tal Macedonio, derivado de un préstamo a un hijo de familia menor, estableciendo que el hijo de familia que hubiese concertado un préstamo no podía ser obligado a la restitución de lo entregado ni aun después de su emancipación por muerte del padre. (Paul. 2, 10. l. 4, 7, 7. D. 14, 6. C. 4, 28.) Vid. EXCEPTIO SENATUS CONSULTI MACEDONIANI.

SENATUS CONSULTUM MEMMIANUM.—Senadoconsulto de la época imperial, s. l. d. de C., contra las adopciones simuladas. (Paul. 3, 7, 7. D. 31, 2, 51, 1. Tac., Ann. 13, 22.)

SENATUS CONSULTUM MESSALIANUM.—Senadoconsulto, del año 20 d. de C., sobre falsedades. (D. 48, 10, 1, 1. Coll. 8, 7, 2.)

SENATUS CONSULTUM NERONIANUM.—Senadoconsulto dictado a propuesta del emperador Nerón, entre los años 54 y 68 d. de C., disponiendo que si un testador ordenaba un legado empleando una forma inapta para su efectividad, debía, sin embargo, ser respetado como si hubiera ordenado válidamente, como *legatum per damnationem*. (G. 2, 197. 212. 218. 220. 222. Ulp. 24, 11 a. Vat. fr. 85.) Vid. LEGATUM.

SENATUS CONSULTUM NERONIANUM.—Senadoconsulto dic-

SENATUS — SENATUS CONSULTUM

tado en el año 61 d. de C., a propuesta del emperador Nerón, prescribiendo, para asegurar más la autenticidad de las actas referentes a actos intervivos y testamentos, una nueva forma de cerrar las tablas, consistente en hacer pasar el hilo por agujeros realizados en ellas, en lugar de las antiguas muescas. (Paul. 5, 25, 6. Suet., *Nerón*, 17.)

SENATUS CONSULTUM NERONIANUM.—Senadoconsulto de época de Nerón relativo a la tortura de los esclavos y manumitidos, con ocasión de haber sido asesinado su dueño o patrono. (D. 29, 5. C. 6, 35. Paul. 3, 5.)

SENATUS CONSULTUM NINNIANUM.—Senadoconsulto dictado en época del emperador Domiciano, años 81-96 después de Jesucristo, prohibiendo al liberto cambiar de estado por pacto privado estableciendo una pena contra el que lo verifique y recompensando al denunciante de la colusión. (C. 7, 20, 2.)

SENATUS CONSULTUM ORPHITIANUM.—Senadoconsulto dictado el 178 d. de C., disponiendo que los hijos sucedieran a la madre con preferencia a todos los agnados. (Paul., 26, 7. I. 3, 4. D. 38, 17. C. 6, 57.) Vid. *SUCCESSIO AB INTES-TATO*.

SENATUS CONSULTUM OSTORIANUM.—Senadoconsulto dictado entre el 41 y 47 d. de C., sobre la asignación de los *liberti* a uno de los hijos del manumitente y patrono. (D. 38, 4, 1 pr.)

SENATUS CONSULTUM PEGASIANUM.—Senadoconsulto dictado probablemente durante el gobierno de Vespasiano, año 73 d. de C., autorizando al fideicomisario a accionar contra el heredero para obligarle a aceptar la herencia y concediendo al propio tiempo a éste el derecho a una cuarta parte del activo de la herencia (*quarta Pegasiana*). Simultáneamente derogaba normas del *Senatus consultum Trebellianum* para una serie de casos. Recibe nombre este Senadoconsulto de uno de los cónsules, Pegaso y Pusión, tal vez del propio jurista Pegaso. (G. 2, 254. Ulp. 25, 14. 15. Paul. 4, 33. I. 2, 23, 5. 6. 7. C. 1, 17, 2, 6.)

SENATUS CONSULTUM PERNICIARUM.—Senadoconsulto dictado con ocasión de la aplicación de la *lex Iulia et Papia Poppaea*. (Ulp. 16, 3.)

SENATUS CONSULTUM PISONIANUM.—Senadoconsulto de época del emperador Nerón, estableciendo que si se vendiese un esclavo sujeto a alguna pena, siempre que fuese castigado, debe entregarse el precio por el vendedor. (D. 29, 5. 8 pr.)

SENATUS CONSULTUM PLANCIANUM.—Senadoconsulto anterior a la muerte del emperador Adriano, disponiendo que la mujer divorciada que se cree embarazada debe denunciar su estado al marido dentro de los treinta días a la disolución del matrimonio, a fin de que éste pueda tomar todas las

SENATUS — SENATUS CONSULTUM

medidas precisas de verificación y precaución, con vistas a la determinación de la paternidad. El jurista Ulpiano aboga por que tal Senadoconsulto sea anterior a Adriano. (D. 25, 3, 1.)

SENATUS CONSULTUM RUBRIANUM.—Senadoconsulto de época de Trajano, con miras a asegurar la efectividad de las manumisiones fideicomisarias. (D. 40, 5, 26, 7.)

SENATUS CONSULTUM SABINIANUM.—Nombre con el cual ha venido siendo confundido el *Senatus consultum Afinianum*. Vid. SENATUS CONSULTUM AFINIANUM.

SENATUS CONSULTUM SILANIANUM.—Senadoconsulto dictado probablemente en el año 10 d. de C., siendo cónsul C. Iunius Silanus, y ciertamente anterior al 11 d. de C., ordenando que en caso de ser asesinado un ciudadano romano en su domicilio debían ser condenados a muerte todos los esclavos que habiendo podido acudir en su auxilio no lo hicieron, y al propio tiempo prohibía que su testamento se abriese hasta tanto la prescripción anterior no se hubiera hecho efectiva. (Paul. 3, 5. D. 29, 5. C. 6, 35.)

SENATUS CONSULTUM SOBRE LA ACCION SUBSIDIARIA. Dado en época de Trajano. (C. 5, 75.)

SENATUS CONSULTUM SOBRE EL DERECHO DE TESTAR DE LAS MUJERES BAJO TUTELA.—Senadoconsulto de época de Adriano concediendo a las mujeres ingenuas el derecho a hacer testamento bajo la *auctoritas* del tutor. (Cic. *Top.* 4, 18. G. 1, 115.)

SENATUS CONSULTUM SOBRE EL MATRIMONIO DE TIO Y SOBRINA.—Senadoconsulto dado para hacer posible el matrimonio de Claudio con Agripina; derogado en 342. (G. 1, 62. C. Th. 3, 12, 1.)

SENATUS CONSULTUM SOBRE EL MATRIMONIO DE TUTOR Y PUPILA.—Senadoconsulto dado en época de los emperadores Marco Aurelio y Commodo, autorizando el matrimonio entre personas con tal parentesco. (D. 23, 2, 59, 60.)

SENATUS CONSULTUM SOBRE EL CUASIUSUFRUCTO.—Senadoconsulto dado bajo Augusto o Tiberio concediendo efectos al legado de usufructo. (Ulp. 15, 3.)

SENATUS CONSULTUM SOBRE PRESTAMOS USURARIOS. Senado consulto del 561 a. de C., prescribiendo al pretor urbano aplique entre los habitantes de la península itálica las leyes sobre usuras que regían para los ciudadanos. Fue ratificado por la *lex Sempronia*. Vid. LEX SEMPRONIA.

SENATUS CONSULTUM SOBRE LA USUCAPION DE HERENCIA.—Senadoconsulto dado con la autoridad de Adriano prohibiendo la usucapición de la herencia y autorizando al heredero para reclamar la herencia al que la ha usucapido. (G. 2, 57.)

SENATUS — SENATUS CONSULTUM

SENATUS CONSULTUM TERTULIANUM.—Senadoconsulta de la época del emperador Adriano, concediendo a la madre de tres hijos, caso de ser ingenua, y de cuatro, si era libertina (o a la que, sin tenerlos, el emperador hubiera otorgado el *ius liberorum*), el derecho de suceder a sus hijos en la clase de los agnados, en concurso con las hermanas consanguíneas del difunto y ante los demás agnados. (Ulp. 26, 8. Paul. 4, 9. I. 3, 3. D. 38, 17. C. 6, 56.) Vid. **SUCCESSIO AB INTESTATO**.

SENATUS CONSULTUM TREBELLIANUM. — Senadoconsulta del año 56 ó 57 d. de C., dictado bajo el consulado de Trebellius Maximus y Anneus Séneca, estableciendo que en caso de un fideicomiso universal, habiendo el heredero entregado fideicomisariamente la herencia, dejaba de ser responsable ante los acreedores de la misma, así como de ser titular de las acciones derivadas de ésta, convirtiéndose, por lo tanto, el fideicomisario prácticamente en sucesor universal del testador. (G. 2, 253. Ulp. 25, 14. Paul. 4, 2. 4, 3, 2.) Vid. **EXCEPTIO SENATUS CONSULTI TREBELLIANI**.

SENATUS CONSULTUM TRIA CONTRA IUDAEOS.—Tres senadoconsultos contra los judíos de los años 139, 133, 44 antes de Cristo (Ioseph. Flav. *Ant. iud.* 13, 9, 2. 14, 8, 5. 14, 10, 10.)

SENATUS CONSULTUM TURPILLIANUM.—Senadoconsulta del año 61 d. de C., castigando actuaciones y delitos contra la administración de justicia, cual la *tergiversatio*. (D. 48, 16. C. 9, 45.)

SENATUS CONSULTUM ULTIMUM.—Tipo de Senadoconsulta dictado por el Senado en circunstancias de gravedad para la seguridad del Estado, autorizando a los cónsules a adoptar las medidas conducentes a restaurar la normalidad.

SENATUS CONSULTUM VELLEIANUM.—Senadoconsulta de fecha incierta, probablemente del 46 d. de C., presentado por los cónsules Vellaeus e Iunius Silvanus, estableciendo la nulidad de las obligaciones derivadas de fianzas y préstamos asumidas por mujeres como intercesión en beneficio de otros. La jurisprudencia y la legislación imperial desarrollaron sus principios unas veces en sentido restrictivo y otras extensivo, pero siempre con miras a proteger a las mujeres. (Paul. 2, 11. D. 16, 1. D. 25, 3. C. 4, 29.) Vid. **EXCEPTIO SENATUS CONSULTI VELLEIANI**.

SENATUS CONSULTUM VITRASIANUM.—Senadoconsulta dictado en época del emperador Adriano sobre la efectividad de las manumisiones fideicomisarias. (D. 40, 5, 30, 6.)

SENATUS CONSULTUM VOLUSIANUM.—Senadoconsulta publicado el año 56 d. de C., resolviendo acerca de una venta que quería llevar a cabo una matrona de unas casas viejas enclavadas en Módena en sentido favorable a su deseo, por estimar que tal enajenación no pugnaba con el *Senatus*

SENATUS CONSULTUM — SENTENTIAE

consultum Hosidianum, acerca de cuyo alcance se discutía. Parte del texto de este Senadoconsulto se encontró en una tabla de mármol, descubierta en Herculano hacia el 1600 y perdida después. (D. 18, 1, 52. C. I. L., X. 1.401. Bruns, 200. Gir. 132.)

SENATUS CONSULTUM VOLUSIANUM DE SENATUS CONSULTUM HOSIDIANO INTERPRETANDO.—Vid. SENATUS CONSULTUM VOLUSIANUM.

SENATUS INDICTI.—Sesiones extraordinarias del Senado, previa una convocatoria también extraordinaria. Vid. SENATUS.

SENATUS LEGITIMI.—Sesiones ordinarias del Senado. Vid. SENATUS.

SENES COEMPTIONALES.—Relativo a la carga del culto privado del marido por parte de la mujer casada, tras una *coemptio fiduciaria*. Vid. COEMPTIO FIDUCIARIA.

SENIORES.—En la organización comicial atribuida al rey Servio Tulio son los ciudadanos con más de 45 años integrados en centurias en número equivalente a los *iuniores* y que aun encuadrados en el ejército no constituían su activo. Vid. COMITIA CENTURIATA.

SENTENTIA.—Sentencia; decisión o fallo pronunciado por el juez, tribunal o árbitro que conoce de un litigio y con el que se pone fin a éste. También, dictamen o consejo emitido por un jurisconsulto sobre una cuestión jurídica sometida a su consideración. (Paul. 5, 5. D. 2, 1, 19. D. 42, 1. D. 48, 23. C. 7, 42-45. C. 7, 50. C. 9, 51.)

SENTENTIA C. HELVIDII PRISCI ARBITRI EX COMPROMISSO. Sentencia dada por C. Helvidio Prisco (s. I-II d. de C.) resolviendo una cuestión de límites entre Histonium y un particular y que ha sido descubierta en una inscripción cerca de Campomarino. (C. I. L., IX, 2.827.)

SENTENTIA MINUCIORUM INTER GENUATES ET VITURIOS.—Sentencia pronunciada en el 117 a. de C. por los senadores hermanos Quinto y Marco Minucio Rufo decidiendo una controversia entre los Genuates (genoveses) y una comunidad dependiente, los Langenses Veturii (langastes), inserta en una tabla de bronce descubierta en 1506 cerca de Génova y conservada en su palacio municipal. (C. I. L. 1, 199.)

SENTENTIA SEPTIMII VEGETI AEGYPTI DE XX ANNORUM PRAESCRIPTIONE.—Sentencia del prefecto de Egipto Septimio Vegeto, de los años 86-88 d. de C., descubierta en un papiro y en la que se hace aplicación, de manera poco clara, de la prescripción de veinte años a los créditos. (P. Fior., 61.)

SENTENTIAE.—Tipo de obra jurídica de carácter elemental, elaborada con fines didácticos.

SENTENTIAE — SEPULCHRA HEREDITARIA

SENTENTIAE DE NUPTIIS MILITUM.—Serie de decisiones de los años 114-142 d. de C. sobre matrimonios y cuestiones matrimoniales de los soldados romanos, que se conservan documentalmente.

SENTENTIAE PAULI.—Sentencias de Paulo; obra redactada por este jurista hacia el año 212 d. de C., de carácter elemental y didáctico, reproducida en resumen en la *lex romana Wisigothorum*. Vid. PAULUS.

SENTENTIAE RECEPTAE.—Dícese de las decisiones de los jurisconsultos que por ser admitidas por el pretor como constitutivas de soluciones adecuadas para los problemas de la vida práctica, pasan en cierto modo a constituir derecho.

SENTENTIAM DICERE.—Facultad de los senadores de emitir dictámenes u opiniones en el Senado, que por algunos se le quiere negar a los *senatores pedarii*. Vid. SENATOR.

SEPARATIO.—Vid. DIVORTIUM. FRUCTUS SEPARATI.

SEPARATIO BONORUM.—Separación de los bienes que integran el patrimonio del heredero de los que forman parte de la herencia, solicitada del pretor por los acreedores del difunto a fin de evitar la posible insolvencia del heredero y ordenada por el magistrado como garantía para sus créditos. (D. 42, 6.)

SEPTEMVIR.—Magistrado romano que integraba parte del *septemviratus*. Vid. SEPTEMVIRALIS.

SEPTEMVIRALIA IUDICIA.—Juicio ante el tribunal de los *septemviri*. (D. 5, 2, 7. 28. 31.)

SEPTEMVIRALIS.—Magistratura o tribunal de siete miembros o *septemviros*. (D. 5, 2, 7. 28. 31.)

SEPTIMONTIUM.—Siete montes que limitaban el perímetro por las tres cimas del Palatino (*Palatium, Germalus, Velia*), las tres del Esquilino (*Cipius, Oppius, Fagutal*) y el Celio. Con esta denominación también se conoce la fiesta religiosa que se celebraba el 11 de diciembre de cada año y que fue instituida en dicho lugar.

SEPTA.—Diques de piedra o madera que derivan el agua de un río. (D. 43, 21, 1, 4.)

SEPULCHRA FAMILIARIA.—Sepulcros familiares en los que sólo podían ser inhumados los miembros de la familia agnaticia del fundador del sepulcro, aunque no fuesen llamados a la herencia; gozaban del *ius sepulchri*. Vid. SEPULCHRUM. IUS SEPULCHRI.

SEPULCHRA HEREDITARIA.—Sepulcros hereditarios, en los que podían enterrarse sólo los herederos, aunque fuesen extraños a la familia agnaticia del testador; ellos gozaban igualmente del *ius sepulchri*. Vid. SEPULCHRUM. IUS SEPULCHRI.

SEPULCHRUM — SERVIDUMBRES PRETORIAS

SEPULCHRUM.—Sepulcro, lugar en que se encuentra enterrado el cadáver de una persona y que jurídicamente tiene la consideración de *res religiosae*. (Paul. 1, 21. D. 11, 7, 2, 5.) Vid. ACTIO SEPULCHRI VIOLATI. SEPULCHRA FAMILIARIA. SEPULCHRA HEREDITARIA. IUS SEPULCHRI.

SEPULCHRUM VIOLATUM.—Delito consistente en la violación de una sepultura. (D. 47. 12. C. 9. 19.) Vid. ACTIO SEPULCHRI VIOLATI.

SEQUESTER.—Persona que conserva en su poder la cosa en caso de un depósito de secuestro. Vid. SEQUESTRUM.

SEQUESTRUM.—Secuestro; figura especial de depósito convenido por varias personas que acuerdan consignar o depositar una cosa en poder de un tercero para que en su día la restitución se realice a una de ellas en razón de encontrarse en una determinada circunstancia, por ejemplo, por haber triunfado en un proceso. (D. 50, 16, 110. D. 16, 3, 5, 1, 2, 17. C. 7, 65, 5.) Vid. DEPOSITUM. ACTIO SEQUESTRARIA.

SEQUESTRARIUS.—Vid. SEQUESTER.

SERVIANA.—Vid. ACTIO SERVIANA.

SERVIDUMBRES.—Derecho real sobre cosa ajena. Vid. SERVITUS. SERVITUTES.

SERVIDUMBRES LEGALES.—Denominación con que modernamente se designan las limitaciones que debe soportar el propietario en el ejercicio de su derecho y que se pretende enraizar con ciertas restricciones del derecho romano justiniano independiente de las servidumbres convencionales, establecidas en beneficio de un fundo o de una persona. Vid. SERVITUS.

SERVIDUMBRES PERSONALES.—Vid. SERVITUTES PERSONARUM.

SERVIDUMBRES NEGATIVAS.—Término de una clasificación moderna de las servidumbres (positivas y negativas), comprensivo de todos aquellos supuestos en los que este derecho real prohíbe hacer algo al sujeto pasivo o predio sirviente; por ejemplo, no levantar más alto, esto es, le imponen un *non facere*. Vid. SERVITUS.

SERVIDUMBRES POSITIVAS.—Término de una clasificación moderna de las servidumbres (positivas y negativas), comprensivo de todos aquellos supuestos en los que este derecho real impone al sujeto pasivo o dueño del fundo sirviente dejar hacer alguna cosa o hacerla por sí mismo; esto es, permiten al titular un *habere* o un *facere*, imponiendo al sirviente un *pati*; por ejemplo, la servidumbre de paso. Vid. SERVITUS.

SERVIDUMBRES PRETORIAS. — Servidumbres constituidas conforme a modos tutelados por el derecho pretorio, esto

SERVIDUMBRES — SERVITUS AQUAE DIURNA

es, amparadas en los edictos del pretor o de los gobernadores de provincias. (G. 2, 31.) Vid. SERVITUS.

SERVIDUMBRES PREDIALES.—Vid. SERVITUTES PRAEDIORUM.

SERVIDUMBRES RUSTICAS.—Vid. SERVITUTES PRAEDIORUM RUSTICORUM.

SERVIDUMBRES CONTINUAS.—Término de una clasificación doctrinal moderna de las servidumbres, en razón de que para su ejercicio no es necesario el acto del hombre, pues suponen un estado de cosas en detrimento del fundo sirviente. El fundamento de esta clasificación, cuyo segundo término son las servidumbres discontinuas, pretende ser romano. Vid. SERVIDUMBRES DISCONTINUAS. SERVITUS.

SERVIDUMBRES DISCONTINUAS.—Término de una clasificación de las servidumbres caracterizadas por el hecho que para su ejercicio, es necesario un acto del hombre, ejercido sobre el fundo sirviente en beneficio del dominante. Vid. SERVIDUMBRES CONTINUAS. SERVITUS.

SERVIDUMBRES URBANAS.—Vid. SERVITUTES PRAEDIORUM URBANORUM.

SERVILIUS.—Jurista del s. I d. de C., discípulo de Proculus, escribió sobre el *ius honorarium*. (D. 37, 14, 10.)

SERVITUS.—Servidumbre; derecho real sobre cosa ajena, constituido, bien en beneficio de un fundo o bien en beneficio de una persona; de donde las dos grandes categorías de servidumbres: *servitutes personarum* y *servitutes praediorum*. También servidumbre equivale a situación o condición jurídica del esclavo o siervo. (I. 2, 3. D. 7. D. 8. C. 3. 34. I. 1, 3, 2. D. 1, 5, 4, 1.) Vid. SERVITUTES PERSONARUM. SERVITUTES PRAEDIORUM. SERVUS.

SERVITUS ALTIUS NON TOLLENDI.—Servidumbre predial urbana que supone la prohibición de edificar sobre el fundo sirviente, o al menos de edificar pasada una determinada altura, en provecho del fundo dominante, que gozará de luz, aire o vista sobre aquél. Vid. SERVITUS.

SERVITUS ALTIUS TOLLENDI.—Servidumbre predial urbana que autoriza al propietario del fundo dominante a edificar sobre su propio suelo o a edificar a una altura superior a la normal establecida por las ordenanzas, en detrimento del derecho del fundo sirviente, que se ve así gravado por la altura de tales edificaciones. Vid. SERVITUS.

SERVITUS AQUAE DUCTUS.—Servidumbre predial rústica que concede en favor del fundo dominante el derecho a hacer pasar sobre el sirviente una corriente de agua, por tubería *fistulae*—, subterránea—*specus*—, o por acequia descubierta—*rivus*. (C. 11, 43. Paul. 1, 17.) Vid. SERVITUS.

SERVITUS AQUAE DIURNA.—Servidumbre predial rústica que

SERVITUS — SERVITUS IN FACIENDO

concede al fundo dominante el derecho a utilizar durante el día aguas del fundo sirviente. (D. 39, 3, 10, 1. 17.) Vid. SERVITUS.

SERVITUS AQUAE DUCENDAE.—Servidumbre predial rústica que concede al fundo dominante el derecho de conducir aguas gravando al fundo sirviente. (D. 8, 3, 1. 9. 25. 26. Paul. 1, 17.) Vid. SERVITUS.

SERVITUS AQUAE HAUSTUS.—Servidumbre predial rústica de saca de agua, que concede al fundo dominante el derecho de sacar agua del sirviente, bien de una corriente o de un estanque. (D. 8, 3, 1, 1. 2. 9. Paul. 1, 17.) Vid. SERVITUS.

SERVITUS AQUAE HAURIENDAE.—Vid. SERVITUS AQUAE HAUSTUS.

SERVITUS AQUAE RECIPIENDAE.—Servidumbre predial rústica que concede al fundo dominante el derecho a hacer soportar al sirviente el recibir las aguas que deriven del mismo por estar situado en un plano superior. Vid. SERVITUS.

SERVITUS ARENAE FODIENDAE.—Servidumbre predial rústica que confiere al fundo dominante la facultad de extraer arena del fundo sirviente. (D. 8, 3, 1. 1.) Vid. SERVITUS.

SERVITUS CALCIS COQUENDAE.—Servidumbre predial rústica que confiere al dueño del fundo dominante la facultad de extraer cal del fundo sirviente. (I. 2, 3, 2.) Vid. SERVITUS.

SERVITUS CLOACAE.—Servidumbre predial urbana que concede al fundo dominante el derecho a pasar por el sirviente las tuberías o canales de desagüe de aguas residuales. (D. 43, 23.) Vid. SERVITUS.

SERVITUS CLOACAE IMMITENDAE.—Vid. SERVITUS CLOACAE.

SERVITUS CRETAE EXHIMENDAE.—Servidumbre predial rústica que confiere al fundo dominante la facultad de extraer creta del fundo sirviente. (D. 8, 3, 5, 1.) Vid. SERVITUS.

SERVITUS FLUMINIS.—Servidumbre predial urbana que confiere al fundo dominante el derecho a verter sobre el fundo sirviente las aguas pluviales por medio de canales o cualquier otro sistema de conducción. Vid. SERVITUS.

SERVITUS HARENAE FODIENDAE.—Vid. SERVITUS ARENAE FODIENDAE.

SERVITUS IN FACIENDO CONSISTERE NEQUIT.—Principio fundamentado en la doctrina romana, pero formulado por los comentaristas, expresivo de que el derecho real de servidumbre no puede consistir nunca en un hacer por parte del dueño del fundo con ella gravado, sino en una abstención de hacer o en un dejar de hacer al titular del dominante. (D. 8, 1, 15, 1.) Vid. SERVITUS.

SERVITUS LUMINIBUS — SERVITUS PECORIS

SERVITUS LUMINIBUS OFFICIENDI.—Servidumbre predial urbana en cuya virtud el fundo dominante puede privar de luces al fundo sirviente con cualquier construcción o edificación que estime conveniente. (C. 3, 34, 1.) Vid. SERVITUS.

SERVITUS LUMINIS IMMITENDI.—Servidumbre predial urbana que confiere al fundo dominante el derecho de obtener luces sobre el sirviente, mediante la apertura de huecos en el muro medianero. Vid. SERVITUS.

SERVITUS NAVEGANDI.—Servidumbre predial rústica que confiere al fundo dominante la facultad de navegar por aguas propiedad del sirviente para necesidades del mismo. Vid. SERVITUS.

SERVITUS ITINERIS AD SEPULCHRUM.—Derecho real de servidumbre que grava a un fundo que debe permitir el paso por él para llegar al lugar donde se encuentra un sepulcro. (D. 8, 1, 14, 5.) Vid. SERVITUS. SEPULCHRUM.

SERVITUS NE LUMINIBUS OFFICIATUR.—Servidumbre predial urbana consistente en el derecho del fundo dominante a impedir al sirviente se le prive de los huecos por donde recibe luces desde el mismo. Vid. SERVITUS.

SERVITUS NE PROSPECTUI OFFICIATUR.—Servidumbre predial urbana que confiere al fundo dominante el derecho de prohibir las obras que realizadas en el sirviente puedan privarle de las vistas que disfruta a través de dicho fundo. Vid. SERVITUS.

SERVITUS PROSPECTUI OFFICIATUR.—Servidumbre predial rústica que confiere al fundo dominante el derecho a impedir al sirviente vistas que éste podrá tener a través del mismo. Vid. SERVITUS.

SERVITUS OFFICIENDI LUMINIBUS.—Servidumbre predial urbana que confiere al fundo dominante el poder tapar los huecos por donde recibe luz otro fundo que normalmente gozaría de ella. Vid. SERVITUS.

SERVITUS ONERIS FERENDI.—Servidumbre predial urbana que confiere al fundo dominante el derecho a poder apoyar sobre el sirviente una determinada construcción, con la particularidad de hacer recaer sobre el propietario del sirviente la obligación de reparar y conservar en buen estado el muro o columna que sirve de apoyo, a no ser que prefiera abandonarlo al dominante, lo que constituye una excepción al principio *servitus in faciendo consistere nequit*. (D. 8, 2, 33. D. 8, 5, 6, 2. 3.) Vid. SERVITUS.

SERVITUS PECORIS AD AQUAM ADPULSUS.—Servidumbre predial rústica que concede el derecho a llevar a abreviar el ganado del fundo dominante sobre el fundo sirviente. (D. 8, 3, 1, 1. 5, 1. D. 43, 20, 1, 18.) Vid. SERVITUS.

SERVITUS PECORIS PASCENDI.—Servidumbre predial rústica que confiere el derecho de llevar a pastar sobre el fundo

SERVITUS — SERVITUDES PRAEDIORUM

sirviendo los ganados del dominante. (l. 2, 3, 2. D. 8. 3, 1.) Vid. SERVITUS.

SERVITUS POENAE.—Esclavitud o servidumbre en que recae como pena una persona condenada por un delito. (D. 48, 23, 1, 1.) Vid. SERVUS POENAE.

SERVITUS PROICIENDI.—Servidumbre predial urbana que confiere al fundo dominante la facultad de proyectar o avanzar sobre el sirviente una determinada construcción, balcón o terraza. (D. 50, 16, 242.) Vid. SERVITUS.

SERVITUS PROTEGENDI.—Servidumbre predial urbana que confiere al fundo dominante la facultad de avanzar las alas de sus tejados sobre el fundo sirviente. (D. 50, 16, 242.) Vid. SERVITUS.

SERVITUS SERVITUTIS ESSE NON POTEST.—Principio general a todas las servidumbres expresivo de que no puede constituirse un derecho real de servidumbre sobre otra servidumbre, ya que siempre ha de serlo sobre una cosa. Su formulación fue producto de la modificación por los compiladores justinianeos del principio clásico, *fructus servitutis esse non potest*. (D. 33, 2, 1.) Vid. SERVITUS.

SERVITUS STILLICIDII.—Servidumbre predial urbana que confiere al fundo dominante la facultad de verter las aguas de lluvias procedentes de su tejado sin posterior conducción especial. (D. 8, 2, 17, 3. D. 8, 2, 20, 3.) Vid. SERVITUS.

SERVITUS STILLICIDII NON ADVERTENDI.—Servidumbre predial urbana que confiere al fundo que se considera dominante el verter las aguas procedentes de lluvias como normalmente le correspondería hacerlo. (D. 8, 2, 2.) Vid. SERVITUS.

SERVITUS SUSTINENDI.—Vid. SERVITUS ONERIS FERENDI. SERVITUS TIGNI INMITENDI.

SERVITUS TIGNI INMITENDI.—Servidumbre predial urbana que confiere al fundo dominante la facultad de introducir la extremidad de las vigas propias en la pared del fundo sirviente. Vid. SERVITUS.

SERVITUDES.—Servidumbres, en general y particularmente las servidumbres prediales. (l. 2, 2. 3. l. 2, 3-5. D. 4, 2, 9, 7. D. 7. D. 8.) Vid. SERVITUS.

SERVITUDES PERSONARUM.—Servidumbres personales. Derechos reales sobre cosas ajenas establecidos en beneficio de una persona que presenta dos variedades normales: el *usufructus* y el *usus*, y otras irregulares, cual la *habitatio* y las *operae servorum*. (D. 8, 1, 1. D. 10. 2. 15.) Vid. SERVITUS.

SERVITUDES PRAEDIORUM.—Servidumbres prediales; derecho real sobre cosa ajena, establecida sobre un fundo en beneficio de otro fundo. Se les denomina también reales y constituyen los tipos de servidumbres más antiguas. Se

SERVITUDES PRAEDIORUM — SERVUS

suelen agrupar en dos grandes categorías diferenciadas en rústicas y urbanas, en razón de la naturaleza del fundo dominante. (D. 8, 1. 1. D. 4. 12.) Vid. SERVITUS. SERVITUDES PRAEDIORUM URBANORUM. SERVITUDES PRAEDIORUM RUSTICORUM.

SERVITUDES PRAEDIORUM RUSTICORUM. — Servidumbres prediales rústicas, esto es, servidumbres prediales o reales constituidas en favor de un fundo rústico, que en el derecho antiguo tuvieron la consideración de *res Mancipi*. Sus variedades son muy numerosas y responden a distintas necesidades económicas aparecidas paulatinamente. Las principales son las de paso, denominadas *iter*, *actus* y *via*; las de agua, cual las *servitus aquaeductus*, *aquae haustus*, *pecoris ad aquam adpulsus*, *pecoris pascendi*, *arenae fodiendae*, *calcis coquendae*, *cretae exhimendae*, etc. (D. 8, 3.) Vid. SERVITUS. SERVITUS PRAEDIORUM.

SERVITUDES PRAEDIORUM URBANORUM. — Servidumbres prediales urbanas; servidumbres prediales o reales constituidas en favor de un fundo urbano. Sus variedades son numerosísimas respondiendo a necesidades económicas aparecidas paulatinamente en la vida urbana. Las principales son las denominadas *servitus tigni inmitendi*, *servitus oneris ferendi*, *servitus stillicidii*, *servitus altius non tollendi*, entre otras muchas. (D. 8, 2.) Vid. SERVITUS. SERVITUS PRAEDIORUM.

SERVITUDES RERUM. — Servidumbres reales, denominación con que también se conocen las servidumbres prediales en razón de estar constituidas sobre un fundo en beneficio de otro. Vid. SERVITUDES PRAEDIORUM.

SERVITUDES QUAE IN NON FACIENDO CONSISTUNT. — Servidumbre cuyo contenido radica en un no hacer por parte del fundo gravado; autorizan a exigir que el titular del fundo gravado se abstenga de realizar alguna cosa. Vid. SERVITUS. SERVIDUMBRES NEGATIVAS.

SERVITUDES QUAE IN PATIENDO CONSISTUNT. — Servidumbres que imponen al fundo gravado el dejar hacer al titular del dominante alguna cosa: dejar pasar, dejar discurrir las aguas, etc. Vid. SERVITUS. SERVIDUMBRES POSITIVAS.

SERVIUS SULPICIUS RUFUS. — Jurista del s. I. a. de C., discípulo de Gallus Aquilius, amigo de Cicerón, quien le considera fundador de la ciencia del Derecho, cónsul el año 51, murió el 43 a. de C., fueron discípulos suyos Alfenus Varus, Aulus Ofilius y Aufidium Namusa, entre otros. Se conocen los títulos de cuatro de sus obras: *Ad edictum (ad Brutum) libri II*; *Reprehensa Scaevolae capita* o *Notata Mucii*; *De sacris detestandis libri*; *De dotibus liber singularis*. (D. 1, 2, 2, 43, 44.)

SERVUS. — Siervo, esclavo; ser humano carente de libertad y desprovisto de personalidad jurídica por encontrarse so-

SERVUS FRUCTUARIUS — SERVUS SINE

metido a la consideración de cosa, susceptible de formar parte del patrimonio de una persona. En el derecho antiguo tenían la consideración de *res Mancipi*, y durante todo el derecho romano conservó su consideración de cosa, si bien poco a poco se le fue reconociendo alguna capacidad, nunca completa, primero en la esfera de los derechos religiosos y posteriormente, por influjo de las ideas cristianas, en sus relaciones con el dueño y en la esfera privada, pues llegaron a poseer un *peculium* y gozar de alguna consideración jurídica. Se era esclavo por nacimiento de padres esclavos o de madre esclava y por distintas causas de derecho civil o de derecho de gentes, cual la cautividad en guerra al enemigo, por venta *trans Tiberim* como deudor insolvente, por condena, por tener relaciones sexuales con una esclava con prohibición de su dueño, por ingratitud con el patrono si se era liberto y otras muchas causas. (G. 1. 123. Ulp. 19. 1. G. 2. 3. I. 1. 3. 4. I. 1. 16. 4. D. 1. 5. 4. 2. D. 4. 5. 3. 1. D. 50. 17. 32. D. 18. 7.) Vid. HOMO. ANCILLA. ACTIO DE SERVO CORRUPTO. MANCIPIUM. PUER. MANUMISSIO. LIBERTAS.

SERVUS FRUCTUARIUS.—Esclavo dado por su dueño en usufructo a otra persona; esclavo sobre el que una persona distinta de su dueño tiene un derecho real de servidumbre o usufructo. (D. 7. 1. 3. 1.) Vid. USUSFRUCTUS. SERVUS.

SERVUS FUGITIVUS.—Esclavo fugitivo; jurídicamente su posesión no la pierde el dueño por el hecho de su huida. (D. 42. 1. 15. C. 6. 1.) Vid. SERVUS.

SERVUS POENAE.—Individuos reducidos a la esclavitud como consecuencia de una condena; así, los condenados a muerte (*in ferrum, ad bestias*) o a trabajos forzados, especialmente en minas (*in metallum*); son esclavos por su pena, y sin un dueño determinado, en beneficio del Estado. (I. 1. 12. 3. D. 28. 1. 8. 4. D. 48. 19. 29. D. 48. 19. 8. 4. 6.) Vid. SERVUS.

SERVUS PRIVATUS.—Esclavo privado, individuo sometido como esclavo a la potestad dominical de un dueño. Vid. SERVUS.

SERVUS PUBLICUS.—Esclavo público, perteneciente al Estado o a una ciudad. Los primeros eran normalmente prisioneros de guerra y quedaban destinados a los servicios públicos y podían ser enajenados o cedidos a los particulares. Los que permanecían en esta situación de esclavos del pueblo gozaron de algunas ventajas jurídicas, cual la de disponer por testamento de la mitad de su *peculium*. (Ulp. 20. 16.) Vid. SERVUS.

SERVUS SINE DOMINO.—Esclavo sin dueño; esclavo abandonado por su dueño o reducido por cualquier otra causa a la consideración de cosa abandonada; como tal, puede ser ocupado por el primer aprehensor, careciendo de facultades; de otra parte, no cabe reconocerle posibilidad de actuar por

SERVUSTERRAE — SILENTIUM

un dueño que no tiene. (D. 45, 3, 36.) Vid. SERVUS. RES DERELICTAE.

SERVUS TERRAE.—Siervo o esclavo de la tierra; situación en que se encuentra el hombre libre, ingenuo o libertino, ligado a la tierra a perpetuidad en virtud de una relación de colonato. (C. 11, 52, 1, 1.) Vid. COLONATUS. COLONUS.

SESCUNCIA.—Onza y media. (D. 37, á, 5, 1.)

SESTERTIUS.—Sestercio; moneda de plata introducida en el 268 a. de C., equivalente a dos ases y medio o a la cuarta parte de un denario. Vid. AS.

SEVERITAS.—Severidad, exigencia, rigor. (D. 38, 2, 14, 4. D. 48, 19, 11.)

SEVERUS (VALERIUS).—Jurista del s. I. d. de C., citado por Iulianus. (D. 3, 5, 29.)

SEX SUFFRAGIA.—Seis de las dieciocho centurias de caballería—*equites*—que tuvieron durante algún tiempo una situación privilegiada y que iniciaban la votación en los comicios centuriados. Vid. COMITIA CENTURIATA.

SEXTANS.—Sextante, moneda de cobre de dos onzas, sexta parte del *as*. También la sexta parte de una cosa o un todo, por ejemplo, de una herencia. (D. 28, 5, 51, 2. D. 29, 2, 76. D. 44, 2, 30.)

SEXTUS.—Vid. AFRICANUS (SEXTUS CAECILIUS). POMPONIUS (SEXTUS).

SEXUS.—Sexo; circunstancia influyente en la capacidad de obrar, causa en ocasiones de su restricción, tratándose de la mujer. (D. 1, 5, 10. D. 27, 1, 18. D. 40, 7, 6, 3.) Vid. TUTELA MULIERIS.

SICARIUS.—Asesino, autor del delito de asesinato. (I. 4, 18, 5.) Vid. LEX CORNELIA DE SICARIIS.

SIGNATIO.—La acción de signar, sellar o proveer de sellos un documento.

SIGNATOR.—El que sella; quien firma un contrato, testamento cualquier documento. (D. 47, 2, 33. D. 29, 3, 4.)

SIGNATORIUS ANULUS.—Anillo para sellar. (D. 50, 16, 74.)

SIGNUM.—Signo, sello, señal, marca. (D. 21, 1, 1, 6. C. 12, 30, 1.1.)

SILANIANUM.—Vid. SENATUS CONSULTUM SILANIANUM.

SILENTIARIUS.—Funcionario de la corte imperial. (C. 12, 16.)

SILENTIUM.—Silencio. Puede ser considerado como forma de exteriorización de la voluntad, y se ha estimado de modo diferente por los intérpretes. En casos determinados expresa y positivamente por la ley se le considera como asentimiento. (D. 38, 2, 12. D. 50, 16, 230.) Vid. MUTUS. TACITUS.

SILIGINARIUS — SOCIETAS ALICUIUS

SILIGINARIUS.—Guarda o encargado de un hórreo de can-deal. (D. 3, 5, 30, 1. D. 47, 2, 52, 11.)

SIMULARE.—Simular, imitar, llevar a cabo aparentemente un acto o negocio jurídico. (D. 23, 2, 30. D. 23, 1, 64. D. 39, 3, 2. C. 4, 22, 2.) Vid. **SIMULATIO**.

SIMULATIO.—Simulación; discordancia querida entre las voluntades declaradas en un negocio jurídico bilateral, en el que ambas partes están de acuerdo en perseguir unos efectos distintos de los que produce el negocio que celebran aparentemente, o en definitiva encubren otro negocio. Se puede diferenciar la simulación en absoluta y relativa, existiendo aquélla cuando las partes no quieren en realidad negocio alguno, y ésta cuando no queriendo el que realizan, si desean otro que bajo él ocultan, por ejemplo, bajo la compraventa esconden una donación. En principio los negocios simulados son nulos, pero los afectados de simulación relativa pueden ser válidos si para su existencia se dieron todos los requisitos exigidos por el derecho. Vid. **NEGOCIOS JURIDICOS SIMULADOS**. **SIMULARE**.

SINALAGMATICOS.—Denominación que reciben los contratos que producen obligaciones a cargo de ambas partes contratantes y que los comentaristas diversifican en sinalagmáticos perfectos e imperfectos; en los primeros las partes están obligadas recíprocamente desde que se forma el contrato, cual la *emptio venditio*, *locatio conductio* y *societas*; en los segundos no existe obligación más que para una de las partes en el momento de la formación del contrato, pero posteriormente puede nacer una obligación también para la otra, como sucede en el *commodatum*, *depositum*, *mandatum* y *pignus*.

SINENDI MODO LEGATUM.—Vid. **LEGATUM SINENDI MODO**.

SOBRINUS.—Hijos de hermanos. (D. 38, 8, 1, 3. D. 38, 10, 3.)

SOCIETAS.—Sociedad; contrato consensual, bilateral o sinalagmático perfecto y de buena fe, por el cual dos o más personas se comprometen a poner en común bienes o trabajos para la consecución de un fin lícito y deducir una utilidad normalmente apreciable en dinero. El término *societas*, tomado en su más alta significación, tiene el sentido de asociación o agrupación de personas que se proponen obtener un determinado fin, político, religioso, pecuniario o de cualquier otra índole. (G. 3, 148-154. I. 2, 35. D. 17, 2. C. 4, 37.) Vid. **ANIMUS COEUNDAE SOCIETATIS**. **AFFECTIO SOCIETATIS**. **ACTIO PRO SOCIO**.

SOCIETAS ALICUIUS NEGOTIATIONIS.—Tipo de *societas*, o contrato de sociedad formado con la finalidad de realizar una serie de operaciones jurídicas comunes, como, por ejemplo, las referentes a una explotación industrial o agrícola, la de los *argentarii*, *vectigalium*, etc. (G. 3, 148. D. 17, 2, 52, 2.) Vid. **SOCIETAS**.

SOCIETAS — SOCIETAS RE CONTRACTA

SOCIETAS HERCTO NON CITO.—Vid. CONSORTIUM HERCTO NON CITO.

SOCIETAS LEONINA.—Tipo de contrato de sociedad en la que contribuyen todos los socios a las cargas y solamente deriva interés o beneficio para un grupo de socios. No existe, por tanto, verdadera sociedad y recibe esta denominación por alusión a la formada por el león y el asno en una fábula de Esopo. (D. 17, 2, 29, 2.) Vid. SOCIETAS.

SOCIETAS LUCRI.—Tipo de contrato de sociedad en la que los socios contribuyen al capital social aportando los bienes adquiridos por ellos a título oneroso, por lo que se excluyen los que adquiriesen por donación, herencia y demás a título lucrativo. Vid. SOCIETAS.

SOCIETAS OMNIUM BONORUM.—Tipo de contrato de sociedad en la que los socios se comprometen a poner en común todos sus bienes, presentes y futuros, por lo que sus deudas se convierten también en cargas de la sociedad. (D. 17, 2, 3, 1.) Vid. SOCIETAS.

SOCIETAS OMNIUM QUAE EX QUAESTU VENIUNT.—Tipo de contrato de sociedad universal en la que los socios no aportan ni los bienes que tengan el día que celebran el contrato, ni los que les vengan más tarde a título gratuito, sino únicamente aquellos que adquiriesen por su trabajo durante la sociedad. (D. 17, 2, 7. 8. 12.) Vid. SOCIETAS.

SOCIETAS OPERARUM.—Tipo de contrato de sociedad en el que los socios aportan únicamente sus actividades para la consecución de los fines previstos. Vid. SOCIETAS.

SOCIETAS PARTICULARIS.—Dícese del contrato de sociedad en que los socios sólo ponen en común objetos particulares en la que se persiguen fines o intereses comerciales concretos y que reviste las modalidades de *societas alicuius negotiationis* o de *societas unius rei*. (D. 17, 2, 5.) Vid. SOCIETAS.

SOCIETAS PUBLICANORUM.—Contrato de sociedad particular, constituida por arrendadores del cobro de los impuestos del Estado: *vectigalia*. Estas sociedades estaban dotadas de personalidad jurídica, autorizadas para recaudar los impuestos y guardar para sí lo percibido, debiendo abonar al Estado una cantidad líquida preestablecida. Se distinguían de las demás sociedades en que a la muerte de uno de los asociados continuaba entre los sobrevivientes y sus herederos. Su esplendor se logró durante la república y desaparecen después de haberse hecho odiosas durante el imperio absoluto. (D. 3, 4, 1.) Vid. SOCIETAS. PUBLICANI. VECTIGALIUM.

SOCIETAS QUAESTUS.—Vid. SOCIETAS OMNIUM QUAE EX QUAESTU VENIUNT.

SOCIETAS RE CONTRACTA.—Tipo de contrato de sociedad

SOCIETAS UNIUS — SOLARIUM

de finales de la época republicana equivalente a la *societas unius rei*. Vid. SOCIETAS UNIUS REI.

SOCIETAS UNIUS NEGOTIATIONIS.—Tipos de contratos de sociedad formados con vistas a una determinada operación o negocio jurídico, cual, por ejemplo, la *societas publicagorum* o la *societas vectigalium*. (D. 17, 2, 5.) Vid. SOCIETAS.

SOCIETAS UNIUS REI.—Contrato de sociedad en que los socios ponen en común una sola cosa, o varias determinadas, para explotarlas y repartirse los beneficios. (D. 17, 2, 58.) Vid. SOCIETAS.

SOCIETAS UNIVERSALIS.—Dícese del contrato de sociedad que abarca, como aportación de los socios, a la universalidad o parte alicuota de su patrimonio. (D. 17, 2, 5.) Vid. SOCIETAS.

SOCIETAS VECTIGALIUM.—Sociedad o contrato de sociedad constituida con objeto de integrar una persona jurídica patrimonialmente poderosa capaz de arrendar el cobro de los impuestos—*vectigalia*—del Estado. (D. 17, 2, 59, 63, 8.) Vid. SOCIETAS PUBLICANORUM.

SOCIUS.—Persona que es parte en un contrato de sociedad y que como tal goza en sus relaciones con los demás socios y frente a la sociedad de las correspondientes acciones, para hacer efectivos los derechos y obligaciones derivados del contrato. Vid. SOCIETAS. ACTIO PRO SOCIO.

SOCII POP'LI ROMANI.—Pueblos unidos o asociados a Roma mediante un tratado de alianza. Vid. FOEDUS.

SOCII EXTERARUM NATIONUM.—Ciudades-estados de fuera de Italia unidos a Roma mediante un *foedera*, en condición de aliados.

SOCII ITALICI.—Ciudades y pueblos de Italia que se unieron a Roma por un tratado de alianza, y los individuos o ciudadanos de las mismas.

SODALES.—Nombre con que en la Ley de las XII Tablas se designa a las posteriormente denominadas *sodalitates*. (D. 47, 22, 4.) Vid. SODALITATES.

SODALITAS.—Asociación privada en un principio carente de personalidad jurídica y patrimonial, posteriormente le fue reconocida, integrada por la reunión de personas ligadas entre sí por una actividad o fin común. (D. 47, 22, 1.) Vid. PERSONAS JURIDICAS.

SODALITATES.—Asociaciones privadas que llegaron a estar dotadas de personalidad jurídica. Vid. SODALITAS.

SOLARIUM.—Canon debido al propietario de un terreno por el superficiario que construye sobre él un edificio o debido al Estado por aquél a quien se autoriza para que construya una edificación sobre terrenos destinados al uso público. (D. 20, 4, 15. D. 43, 8, 2, 17.) Vid. SUPERFICIES.

SOLIDARIDAD — SOLUTIO PER AES

SOLIDARIDAD.—Vid. DEBITORIS CORREI. OBLIGATIO IN SOLIDUM.

SOLIDI CAPACITAS.—Capacidad reconocida a determinadas personas para recibir por herencia la totalidad de lo que le es deferido sin estar afectadas por las leyes caducarias, cual les sucede a los varones menores de veinticinco años y mujeres menores de veinte, a los viudos después de los setenta o viudas después de los cincuenta, la viuda durante dos años después de la muerte del cónyuge y la divorciada durante los siguientes dieciocho meses al divorcio, los cognados del testador hasta el séptimo o sexto grado y otras personas. (Ulp. 14-18. Vat. fr. 216-218.) Vid. IUS CAPIENDI SOLIDUM.

SOLIDUS.—Moneda romana. Vid. SOLIDUS AUREUS.

SOLIDUS AUREUS.—Moneda de oro, de origen bizantino, introducida en el bajo imperio como sustitutiva del *aureus*, y cuyo valor sufrió oscilaciones diversas. (D. 11, 4, 1, 2. C. 10, 29.)

SOLITARIUS PATER.—Vid. PATER SOLITARIUS.

SOLUM.—El suelo, la tierra, el terreno o superficie sobre el que se edifica o puede edificar algo. (D. 6, 1, 49. D. 13, 7, 21.)

SOLUM ITALICUM.—Suelo o tierra itálica radicante en la península itálica. Vid. PRAEDIA IN ITALICO SOLO.

SOLUTI RETENTIO.—Facultad o derecho reconocido a un acreedor de retener lo que el deudor haya pagado por cualquier modo, y que tiene una gran virtualidad en las denominadas obligaciones naturales, en razón de estar desprovistas de acción y no permitir al acreedor demandar al deudor en juicio.

SOLUTIO.—Pago o ejecución de una obligación, ya sea su objeto un hacer o un hecho. Constituye la forma normal y frecuente de extinción por ser en su consideración como nació la obligación, la cual deja de tener razón de ser y de existir desde que el pago se realiza. Quien puede pagar y a quien se puede pagar dependerá según la naturaleza de la obligación. (G. 3, 168. I. 3, 29. D. 46, 3. D. 50, 16, 176. C. 8, 42. C. 11, [40].) Vid. OBLIGATIO.

SOLUTIO IMAGINARIA.—Denominación dada en la época clásica a la *acceptilatio*, por consistir en un acto solemne de remisión de deuda como consecuencia de una pregunta del deudor al acreedor de si había recibido el pago debido y la respuesta afirmativa de éste. (G. 3, 173.) Vid. ACCEPTILATIO.

SOLUTIO PER AES ET LIBRAM.—Pago realizado con las formalidades de los *negotia per aes et libram*. Originariamente se libera el deudor por la entrega al acreedor de un trozo de cobre, *aes*, pesado por el *libripens* en presencia de cinco

SOLUTIONIS CAUSA — SPECIES

testigos y pronunciando palabras solemnes, y es la forma de extinción de las obligaciones nacidas del *nexum* o del préstamo solemne *per aes et libram*. Después, introducida la moneda, se transforma en una *imaginaria solutio*, subsistiendo en época de Gayo con el carácter antiguo para las obligaciones de los *iudicati* y legados damnatorios. (G. 3, 173-175.)

SOLUTIONIS CAUSA ADIECTUS.—Vid. ADIECTUS SOLUTIONIS CAUSA.

SOLVERE.—Cumplir; hacer lo que se había prometido. (D. 50, 16, 176.)

SOLVERE ALIUD PRO ALIO.—Facultad reconocida al deudor en determinados tipos de obligaciones de poder sustituir el objeto debido bien por otro, bien por una cantidad equivalente.

SORS.—Suerte; accidente o suceso fortuito.

SORTIRE.—Sortear, decidir o designar por suerte, por ejemplo, los lotes de tierras que corresponden a los beneficiados en un reparto, el particular que debe conocer en un proceso como *iudex* o *arbiter*, etc. (D. 10. 2. 5. D. 48, 5, 18, 6.)

SORTITIO.—Sistema de elección por insaculación o sorteo seguido por el magistrado para la designación de los ciudadanos que han de formar parte de un tribunal de *recuperatores* o simplemente actuar como *iudex* o *arbiter* en un litigio.

SPADO.—Espadón, castrado, eunuco; afectado jurídicamente de una cierta incapacidad de obrar, cual la de poder contraer matrimonio o ser designado para una tutela. (G. 1, 103, 196. D. 1, 7, 40, 2. D. 23, 2, 39, 1. D. 50, 16, 128.)

SPATIUM.—Espacio; distancia entre dos edificios o fundos; intervalo. (D. 8, 2, 14. D. 37, 1, 14.)

SPATIUM DELIBERANDI.—Plazo para deliberar acerca de la aceptación de la herencia, concedido inicialmente por el pretor, a los herederos pretorios, de un año a los ascendientes y descendientes y cien días a los demás, y que posteriormente podían solicitar los acreedores hereditarios para que manifestasen los herederos instituidos *sine cretione* o *ab intestato* su voluntad de aceptar o repudiar. Transcurrido el plazo se estimaba su silencio como renuncia tácita. En el derecho justiniano el plazo es de nueve meses o un año y transcurrido en silencio se estima como aceptación. (G. 2, 167. D. 28, 8. 5.)

SPECIES.—Especie; cosa determinada en su individualidad, sin consideración a su género y que las partes que intervienen en un negocio jurídico estiman como objeto del mismo, por ejemplo, el esclavo *Stico*, el fundo *Capenaten*, etcétera, y no un esclavo o un fundo cualquiera. Vid. GENUS.

SPECIES NOVA — SPONSALIA

SPECIES NOVA.—Cosa individualmente nueva o diferenciada por su forma de la materia de la cual ha sido hecha, y que en el supuesto de haber sido elaborada por una persona no propietaria de ésta da lugar a un caso de especificación. Vid. SPECIFICATIO.

SPECIEM NOVAM FACERE.—Hacer una cosa nueva con una materia prima determinada. Vid. SPECIES NOVA. SPECIFICATIO.

SPECIFICATIO.—Especificación; denominación dada por los intérpretes a un modo de adquirir la propiedad que tiene lugar cuando una persona que no es dueño de una cosa, ni actúa de acuerdo con su propietario, da a ésta una forma distinta, a consecuencia de la cual surge otra nueva. Se plantea el problema de decidir la propiedad de la cosa nueva, y en las escuelas jurídicas romanas los proculeyanos la atribuyeron al especificador y los sabinianos al propietario de la materia. Justiniano adoptó una posición intermedia, según que el objeto elaborado, *species nova*, fuera o no revertible a su anterior estado, dando la propiedad al especificador si no es posible la reversión (caso de elaborar una estatua con un bloque de mármol ajeno) y al propietario de la materia si lo es (supuesto de construirse un vaso de plata, por haber la posibilidad de fundirse), salvo si el especificador empleó parte de materia propia, pues entonces se hace propietario del objeto especificado. En todos los supuestos habrá lugar a indemnización. (G. 2, 79. l. 2, 1, 25. D. 41, 1, 7, 7. 24, 2.) Vid. MODUS ADQUIRENDI.

SPECIOSAE PERSONAE.—Personas especiosas, las clarissimas de uno u otro sexo, así como las que usan vestiduras senatoriales. (D. 50, 16, 100.) Vid. CLARISSIMUS.

SPECTABILIS.—Título honorífico conferido a ciertas dignidades del imperio absoluto, cuales prefectos, procónsules, jueces. (C. 9, 27, 5. C. 10, 32, 60.)

SPOLIUM.—Despojo, botín, presa.

SPOLIATIO.—Despojo, robo, acción de despojar. (C. 12, 50.

SPONDERE.—Prometer solemnemente, obligarse o comprometerse mediante una *sponsio*. Vid. SPONSIO.

SPECTACULUM.—Espectáculo. (C. 11, 41.)

SPONSA.—La esposa, prometida en matrimonio, mujer casada. (D. 23, 1, 3. D. 50, 16, 101, 1.) Vid. SPONSALIA. SPONSUS.

SPONSALIA.—Esponsales; promesa de futuro matrimonio que puede preceder a la celebración de éste. Su nombre deriva de que en el derecho antiguo se contraían por estipulaciones mutuas entre las partes o *sponsiones*, siendo partes el padre de la novia y el novio o su padre, y su ruptura daba lugar a una indemnización por daños y perjuicios. En la época clásica y postclásica no requería las formalidades de

SPONSALICIA — SPONSIO PRAEIUDICIALIS

la *sponsio* y se podía celebrar por los propios interesados, por simple convenio revocable y sin acción alguna para reclamar indemnización de perjuicios, salvo que se hubiera pactado una pena convencional. En el derecho imperial post-clásico se introdujo la costumbre oriental de las *arrhae sponsalicia*. (D. 23, 1. C. 5, 1.) Vid. ARRHAE SPONSALICIA. OSCULO INTERVENIENTE.

SPONSALICIA LARGITAS.—Donación efectuada por el futuro cónyuge a su novia con ocasión de la celebración de los sponsales. Vid. SPONSALICIA DONATIO.

SPONSALICIA DONATIO.—Donación efectuada por el futuro cónyuge a su novia con ocasión de la celebración de los sponsales; tenía el carácter de una *donatio ante nuptias* y en algunas constituciones imperiales se le denominaba también *sponsalicia largitas*. (C. 6, 61, 5, 1.) Vid. SPONSALIA.

SPONSIO.—Modalidad primitiva del contrato verbal de estipulación, *stipulatio*, reservada a los ciudadanos romanos, y que consiste en una interrogación del acreedor seguida de una respuesta del deudor empleando el mismo verbo: *spondesne, spondere?, spondeo*, de donde nacía una obligación para el deudor único, y si se quería garantizar la obligación por fiadores, idéntica pregunta era repetida al deudor subsidiario o fiador, *spondesne idem?, spondeo*. En el terreno procesal da lugar a un tipo de procedimiento que salva los inconvenientes de las acciones de la ley, pues uno de los litigantes promete por ella formalmente al otro una cantidad, para el caso de que su pretensión resulte cierta, ejercitándose sobre esta base la *legis actio sacramento in personam*. (G. 3, 115-123. G. 4, 91 s. D. 50, 16, 7.) Vid. STIPULATIO.

SPONDIO DIMIDIAE PARTIS.—Estipulación realizado bajo la forma de *sponsio*, por la que el demandado prometía pagar la mitad más de la deuda si perdía el pleito en que se veía envuelto. (G. 4, 171.) Vid. SPONSIO.

SPONSIO ET RESTIPULATIO.—Estipulación realizada bajo la forma de *sponsio* por un litigante al otro y seguida de otra *stipulatio* correlativa, prometiéndose una cierta cantidad de dinero para el caso de perder el pleito en que se encuentran envueltos. (G. 4, 94, 95. 165 s.) Vid. SPONSIO. PROCEDIMIENTO PER SPENSIONEM ET RESTIPULATIONEM.

SPONSIO POENALIS.—Estipulación en la que el deudor demandado promete por vía de *sponsio* abonar una determinada cantidad a título de pena si su pretensión no prospera en el pleito. El demandante podía reclamar la celebración de esta estipulación con ocasión del ejercicio de la *actio certae creditae pecuniae* y de la *actio constitutae pecuniae*. (G. 4, 13. 94. 171.) Vid. SPONSIO.

SPONSIO PRAEIUDICIALIS.—Estipulación celebrada bajo la

SPONSIO TERTIAE — STATUS CIVITATIS

forma de *sponsio*, con objeto de provocar un pleito entre las partes (G. 4, 94.) Vid. SPONSIO.

SPONSIO TERTIAE PARTIS.—Estipulación realizada bajo la forma de *sponsio*, por la que el demandado promete pagar la tercera parte más de la deuda si perdía el pleito en que se encontraba comprometido. (G. 4, 171.) Vid. SPONSIO.

SPONSOR.—Persona que como deudor único principal o como fiador se encuentra obligado con respecto a otra en virtud de una estipulación realizada bajo la forma de *sponsio*. (G. 3, 115-123. D. 46, 3, 34, 1.) Vid. SPONSIO.

SPONSUS.—Prometido en matrimonio en virtud de un contrato de esponsales, *sponsalia*; el esposo, novio. (D. 23, 1, 3. D. 50, 16, 101, 1.) Vid. SPONSALIA.

SPORTULAE.—Espórtulas, gratificaciones que recibían los funcionarios y subalternos de la administración de justicia, durante la fase del procedimiento extraordinario. (I. 4, 6, 24. D. 50, 2, 6, 1. C. 3, 2.)

SPURIUS.—Espúreo, que no tiene padre conocido, bastardo, también denominados *vulgo conceptus*. (Ulp. 5, 7. G. 1, 64. I. 1, 10, 12. D. 45, 15, 24. C. 5, 18, 3.)

STABULARIUS.—Ventero, mesonero, dueño de establo o cuadra afectado de responsabilidad por los objetos dejados por los viajeros. (D. 3, 2, 4, 5. D. 47, 10, 5, 5.) Vid. RECEPTUM NAUTARUM CAUPONUM STABULARIORUM.

STATIONES PUBLICAE DOCENTIUM.—Establecimiento o lugares públicos de enseñanza. En dos establecimientos de esta índole rivales se ha pretendido encontrar, por algunos autores, la razón de la oposición entre las escuelas jurídicas de los sabinianos y proculeyanos. Vid. PROCULEIANI. SABINIANI.

STATULIBER.—Individuo manumitido bajo término o condición suspensiva, que permanece esclavo hasta la llegada del día o hasta la efectividad del hecho condicional, pero que mientras tanto tiene una expectativa de libertad sustraída del arbitrio de su dueño. (Ulp. 2, 1 s. D. 40, 7. G. 2, 200.)

STATUS.—Estado o situación jurídica en que puede encontrarse el ser humano, con repercusión inmediata en su capacidad jurídica, por gozar sólo ésta los que disfruten de los tres *status*: *libertatis*, *civitatis* y *familiae*, integradores de la personalidad o *caput*. (D. 1, 5.) Vid. CAPACIDAD. PERSONALIDAD. CAPUT.

STATUS CIVITATIS.—Situación de ciudadanía; condición necesaria con el *status libertatis* para gozar de personalidad, y con arreglo a la cual los seres humanos se dividen en *cives*, ciudadanos, y *peregrini*, extranjeros. La pérdida de este *status* daba lugar a la *capitis deminutio media*. Vid. CIVES. PEREGRINI. LATINUS. CAPUT. CAPITIS DEMINUTIO MEDIA.

STATUS DIES CUM HOSTE — STIPULATIO

STATUS DIES CUM HOSTE.—Pasaje de la Ley de las XII Tablas expresivo del único supuesto en que se permitía la suspensión o aplazamiento de un juicio entre ciudadanos, en razón de encontrarse una de las partes pendientes de un litigio con un extranjero. (XII tablas, 2, 2.)

STATUS FAMILIAE.—Situación o estado de familia, esto es, posición del hombre libre y ciudadano romano dentro del grupo familiar. De conformidad con ello se diferencia en *paterfamilias* y miembros sometidos a su autoridad. La pérdida del estado de familia determina la *capitis deminutio minima*. Vid. FAMILIA. PATERFAMILIAS. ALIENI IURIS. SUI IURIS. STATUS. CAPITIS DEMINUTIO MINIMA.

STATUS LIBERTATIS.—Estado o situación de libertad, factor principalísimo para la integración de la personalidad o *caput*, y con arreglo al cual los hombres se diferencian en libres y esclavos. Su pérdida da lugar a la *capitis deminutio maxima*. Vid. SERVITUS. SERVUS. STATUS. CAPITIS DEMINUTIO MAXIMA.

STATUS PERMUTATIO.—Cambio de estado, alteración del *status*, como consecuencia de una *capitis deminutio*. (G. 1, 159.) Vid. CAPITIS DEMINUTIO.

STATUTA GENTIS.—Estatutos o costumbres por las que se rige una *gens* o gente. Vid. GENS.

STELLIONATUS.—Estelionato; delito cometido por el autor de un contrato fraudulento o de maniobras dolosas y fraudulentas frente a acreedores o terceros. (D. 47, 20. C. 9, 34.)

STEMMATA COGNATIONUM.—Arbol genealógico, tabla de parentesco. Se han conservado restos de esta índole de documentos en varios manuscritos de la *Lex romana Wisigothorum*. (Paul. 4, 11. D. 38, 10, 9.)

STILLICIDIUM.—Acción de caer agua de un tejado. Vid. SERVITUS STILLICIDII. SERVITUS STILLICIDII NON ADVERTENDI.

STIPENDIARIUS.—Tributario, sujeto al pago de un tributo. (G. 2, 21. I. 2, 1, 40.)

STIPENDIUM.—Estipendio, tributo o impuesto, paga debida a la tropa por sus servicios. (G. 4, 27. D. 50, 16, 27, 1. C. 9, 9, 15.)

STIPULATIO.—Estipulación; contrato verbal, formal, unilateral y de derecho estricto, cuya solemnidad consistía en una interrogación realizada por el futuro acreedor y en la consecuente respuesta del deudor aceptando. En el derecho antiguo las solemnidades requeridas en la pregunta y respuesta eran las de la *sponsio*, y con posterioridad, por influencia del *ius gentium*, decayó tal rigorismo exigiéndose sólo la oralidad y la concordancia, por ejemplo, *dabis?*, *dabo*; *fidepromitis?*, *fidepromitto*; *promitis?*, *promitto*, etc.; admitiéndose con posterioridad el empleo de lenguas distintas del latín y terminando por ser redactado por escrito en el bajo

STIPULATIO — STIPULATIO DUPLAE

imperio, aunque se sigue haciendo alusión a la pregunta del acreedor y respuesta del deudor. La principal división de las estipulaciones es la que distingue dos tipos: convencionales o libremente contraídas y necesarias o impuestas por el magistrado o por el juez. (Paul, 2, 3. Paul, 5, 9. G. 3, 92. I. 3, 15-19. D. 45, 1. D. 45, 3. D. 46, 5. C. 8, 37-38.)

STIPULATIO AD DANDUM.—Estipulación en cuya virtud el deudor promete transferir al acreedor la propiedad de una cosa. Vid. STIPULATIO.

STIPULATIO AEDILICIA.—Estipulación necesaria, impuesta por los *aediles curules*, como la exigida del vendedor de un esclavo o de un animal a fin de que por ella prometa garantizar al comprador de los vicios ocultos y de la evicción. (D. 45, 1, 5. D. 46, 5.) Vid. STIPULATIO HONORARIA.

STIPULATIO ALIQUEM SISTI.—Estipulación pretoria en virtud de la cual una persona promete o se obliga garantizando la comparecencia del demandado ante el magistrado en el día por éste determinado. Vid. STIPULATIO.

STIPULATIO AMPLIUS NON AGI.—Estipulación llevada a cabo por el representante procesal (*cognitor, procurator*), generalmente en presencia del magistrado y por indicación de éste, prometiendo que la persona por él representada se atenderá al resultado del juicio y no intentará un nuevo procedimiento contra el demandado. Vid. STIPULATIO. COGNITOR. PROCURATOR.

STIPULATIO AQUILIANA.—Estipulación en virtud de la cual dos personas que tenían entre sí obligaciones o créditos diferentes acuerdan transformar tales obligaciones en otra única que abarcará el importe resultante de la compensación de los respectivos créditos. También podían así transformarse los créditos dudosos y litigiosos. Su nombre deriva de su creador, Aquilio Galo, al final de la época republicana. (I. 3, 29, 2. D. 2, 15, 4. D. 46, 4, 18. C. 4, 2, 3. 4.) Vid. STIPULATIO.

STIPULATIO CAUTIONALIS.—Estipulación pretoria, mandada celebrar por el pretor a fin de amparar una determinada situación jurídica, merced a la acción civil nacida de la *stipulatio* en favor del acreedor. Tal carácter tienen, entre otras, la *cautio damni infecti*, la *cautio de amplius non turbando*, la *cautio ren ratam dominum habiturum*, etc. (D. 45, 5.) Vid. STIPULATIO.

STIPULATIO CUM MORIAR.—Vid. STIPULATIO POST MORTEM.

STIPULATIO DOLI.—Estipulación pretoria celebrada a fin de garantizar al acreedor de las maniobras dolosas que contra él hayan podido tener lugar. Vid. STIPULATIO. DOLUS.

STIPULATIO DUPLAE.—Estipulación voluntaria en un principio y con posterioridad generalmente necesaria, adosable a

STIPULATIO — STIPULATIO POENAE

un contrato de compraventa en cuya virtud el promitente se compromete a garantizar el objeto transferido en una anterior venta de los vicios ocultos y de la evicción, obligándose a restituir el doble del precio recibido. Tenía este carácter la estipulación ordenada por el pretor en los casos de ventas de cosas *mancipi* o de carácter precioso y las también ordenadas por los ediles curules con ocasión de las ventas realizadas en los mercados; eran estipulaciones adjuntas a un contrato de compraventa. (D. 19, 4, 1. D. 19, 1, 13, 17. D. 21, 2.) Vid. STIPULATIO.

STIPULATIO EMPTAE ET VENDITAE HEREDITATIS.—Vid. STIPULATIONES EMPTAE ET VENDITAE HEREDITATIS.

STIPULATIO FRUCTUARIA.—Estipulación que debe realizar aquel de los litigantes que ha obtenido (por haber pujado más en la oferta de los frutos—*licitatio fructus*—con ocasión del ejercicio de un interdicto doble) la posesión interina de la cosa litigiosa, garantizando por una determinada cantidad a la otra parte para el supuesto de que el fallo sobre la posesión le fuese adverso. (G. 4, 166. D. 45, 1, 4, 2.) Vid. LICITATIO FRUCTUS. STIPULATIO.

STIPULATIO HABERE LICERE.—Vid. STIPULATIO REM HABERE LICERE.

STIPULATORIO HONORARIA.—Dícese de la estipulación ordenada por un magistrado. Vid. STIPULATIO AEDILICIA. STIPULATIO PRAETORIA. STIPULATIO TRIBUNITIA.

STIPULATIO IUDICIALIS.—Estipulación pretoria ordenada celebrar entre las partes que intervienen en el litigio con la finalidad de asegurar el cumplimiento y ejecución de una sentencia. (D. 46, 5, 1.) Vid. CAUTIO IUDICATUM SOLVI. CAUTIO EX OPERIS NOVI NUNTIATIONE. STIPULATIO PRAETORIAE.

STIPULATIO IURIS GENTIUM.—Estipulación desprovista de las formalidades exigidas por el derecho romano antiguo, en razón de las nuevas corrientes introducidas por el *ius gentium*, caracterizada por admitirse el empleo de lengua distinta del latín y no exigir más que conformidad entre la pregunta y respuesta del acreedor y deudor. Vid. STIPULATIO.

STIPULATIO PARTIS ET PROPORTE.—Vid. STIPULATIONES PARTIS ET PRO PARTE.

STIPULATIO POENAE.—Estipulación de una pena; estipulación que tiene por objeto obligar al deudor a satisfacer una pena, prometida por este contrato verbal, al acreedor para el caso que la deuda contraída con anterioridad fuese incumplida o el hecho que debiere realizar no tuviese efectividad. La finalidad de esta estipulación era muy varia, pues o garantizaba una obligación principal o hacía nacer ésta por sí misma, si bien consistiendo en la entrega de la pena. (D. 45, 1, 137, 7.) Vid. STIPULATIO.